

אפריקה ישראל מגורים

חוזה הידרולוג

נתניה נת/542

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383



מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נת/542
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה הנדסה ופיקוח בע"מ

חוזה הידרולוג

שנערך ונחתם ביום [תאריך חתימת חוזה]

בין

אפריקה ישראל מגורים בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 557270725

בית וגג החזקות בע"מ (50%)
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

(להלן יחדיו: "המזמין")
מצד אחד;

לבין

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
נבטים 10, פתח תקווה
ח.פ. 515385383

(להלן: "היועץ")
מצד שני;

והואיל: וברצון המזמין למסור ליועץ את ביצוע שירותי היועץ כמפורט להלן, כל זאת בתנאים המפורטים להלן בחוזה זה והיועץ הסכים לקבל על עצמו את העבודה הנ"ל;

לפיכך הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

1. מבוא

1.1. למונחים הבאים יהא הפרוש הנקוב בצידי דהיינו:

"הפרויקט" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"התכנית" /

"המקרקעין" - כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"האתר" - שטח התכנית/המקרקעין לרבות כל חלק ממנו כפי שיקבע ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו הבלעדי.

"היועצים" - מתכננים, אדריכלים, מהנדסים, יועצים מקצועיים, ובעלי מקצוע הנדסי וטכנולוגי אחרים שיועסקו ע"י המזמין ו/או הרשות המקומית בקשר לפרויקט, פרט ליועץ.

"התכניות" - התכניות, החישובים, התיאורים, הביאורים, המדידות, התרשימים הדיאגרמות, השרטוטים, המפרטים, כתבי הכמויות, ההמלצות, ההנחיות

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

נתינת/נת 542
צוק הידרולוגיה
ח.פ. 515385383

פרויקט:
פיק:

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

וכל יתר המסמכים שיערכו ע"י היועץ תוך כדי ביצוע שירותי היועץ, על פי דרישת המזמין, לשם ביצוע הפרויקט ו/או כל חלק הימנו, לפי קביעת המזמין, לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, כל המסמכים המצוינים ברשימת התכניות ומסמכים המצורפת לחוזה זה במסגרת נספח ח'. כל המסמכים שיערכו ע"י היועץ כאמור יערכו בשפה העברית.

"שירותי היועץ"/

"השירותים" - השירותים כמוגדר וכמפורט בחוזה זה ובנספח ב' המצ"ב.

"המנהל"-

מנהל הפרויקט שיקבע ע"י המזמין וכן מי שנתמנה ע"י המזמין לשמש כמנהל לצורך חוזה זה באופן כללי או למטרה מסוימת וכן כל מי שיקבע ע"י המנהל לצרכים כאמור.

מקום שמדובר בחוזה זה במזמין - גם המנהל במשמע.

"החוזה"/

"ההסכם" - חוזה זה על נספחיו.

"הדין"-

כהגדרתו בחוק הפרשנות, התשמ"א-1981 לרבות כל תקנה ו/או הוראה של רשות מוסמכת בתוקף סמכותה על פי הדין.

"הרשות המקומית"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

"חוזה הפיתוח"-

כמוגדר בנספח א' המצ"ב.

1.2 הכותרות בחוזה זה הינן לנוחיות בלבד ובכל מקרה לא ישמשו לפרשנותו.

1.3 הנספחים לחוזה זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו ואלה הם:

נספח א' -	נספח כללי ;
נספח ב' -	שירותי היועץ ;
נספח ג' -	לוח זמנים ;
נספח ד' -	שכר היועץ ;
נספח ה' -	תשלומי שכר היועץ ;
נספח ו' -	הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות ;
נספח ז' -	מפרט ביטוחי המתכנן ;
נספח ז' -	אישור על קיום ביטוחי המתכנן ;
נספח ח' -	רשימת התכניות והמסמכים שעל היועץ להנפיק.
נספח ט' -	אישור להשלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט.
נספח י' -	נספח היעדר תביעות.

2. שירותי היועץ

2.1 המזמין מוסר בזה ליועץ והיועץ מקבל על עצמו את ביצוע שירותי היועץ.

2.2 היועץ מצהיר ומאשר, כי הינו מכיר ויודע את כל הנדרש למטרת ביצוע שירותי היועץ וכי הינו מורשה על פי כל דין למתן שירותי היועץ, לרבות אך לא רק, על פי חוק המהנדסים והאדריכלים, התשי"ח - 1958, כי יש בידו רישיון בר תוקף לביצוע שירותי היועץ על פי הדין וכי הוא בעל הכישורים, הרישיונות, הידע, הניסיון והאמצעים המאפשרים לו את ביצועם ברמה מקצועית גבוהה ובהתאם למותנה בחוזה.

2.3 היועץ מצהיר, כי ידוע לו ששירותי היועץ על פי חוזה זה הינם לשלבים ו/או קטעים בפרויקט כפי שיוזמנו בכתב ע"י המזמין מעת לעת על פי שיקול דעתו

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטוטוס

תבנית: הידרולוג

גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה/נת/542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אנשי הקהילה ושותף צוותי בע"מ

הבלעדי וכי הם יינתנו על ידו בשלבי עבודה כמפורט בנספח ב' המצ"ב. עוד מוסיף ומצהיר היועץ, כי ידוע לו שהמזמין אינו מתחייב להזמין ממנו שירותים נוספים מעבר לנקוב בחוזה זה וכמפורט בנספח ב' המצ"ב.

2.4 היועץ מתחייב לבצע את שרותי היועץ בזהירות, בנאמנות וברמה מקצועית גבוהה, תוך ציות לדין ולהנחית דעת המזמין, ותוך שמירת לוחות הזמנים והמסגרת התקציבית, שייקבעו על ידי המזמין.

2.5 היועץ יבסס את שרותי היועץ על הנתונים, קווי היסוד, התקציב וההנחיות שיקבעו ע"י המזמין ובתאום מלא עם הגורמים השונים, כפי שיקבעו מעת לעת ע"י המזמין ויהיה חייב לנהוג לפיהם ולקיימם ללא סטייה, אלא אם כן קיבל הוראה מפורשת ו/או אישור בכתב מהמזמין.

2.6 היועץ מתחייב לבצע את שרותי היועץ בתיאום מלא, בשיתוף פעולה ותוך קיום קשר מתמיד עם המזמין והמנהל, עם צוותו המקצועי וצוות הניהול, תיאום ופיקוח של המזמין, עם היועצים, ועם כל יתר הגורמים שיפעלו באתר, ככל שיידרש לקידום, תכנון וביצוע שירותי היועץ, והכל כפי שיקבע ע"י המנהל. כן מתחייב היועץ, להשתתף בתיאום מראש בכל ישיבות התיאום אליהן יוזמן.

2.7 היועץ ישמור על ניהול קשר, תיאום, רישום וצורת המסמכים לפי דרישת המנהל.

2.8 כל עוד לא יקבע אחרת ע"י המזמין, יהיה המנהל כהגדרתו בנספח א' ועל היועץ להיות עמו בקשר מתמיד ולתאם עמו את כל פעולותיו, אלא אם נקבע מפורשות אחרת ע"י המזמין.

2.9 היועץ מצהיר, כי עם תחילת השירותים יודעו לו הוראות כל התכניות הקיימות ו/או הנמצאות בשלבי הכנה על ידי הרשויות המוסמכות לכך לגבי האתר וכן הוראותיהם של הדין ו/או הנהלים ו/או התקנים ו/או התקנות החלים בקשר עם ביצוע שירותי היועץ והוא מתחייב לפעול בהתאם לקבוע בהם. כמו כן, מצהיר היועץ כי הוא יבדוק בעצמו את כל הנושאים הרלוונטיים ו/או הקשורים למתן שירותי היועץ, הן אצל המזמין, הן אצל הרשות המקומית והן אצל רשויות התכנון, לרבות את התנאים הפיזיים באתר, את טיב הקרקע, באמצעות דוח הקרקע, את קווי הניקוז וכן את התנאים הטופוגרפיים, האקלימיים והאקולוגיים השוררים בו, ומצא את הכל מתאים למטרותיו, ויהיו בידיו את כל הנתונים הנוגעים לאתר, כנדרש לשם ביצוע שירותי היועץ.

2.10 היועץ מתחייב, להפיק את כל התכניות נשוא חוזה זה, בכל שלבי הביצוע של שירותי היועץ, ולרבות כל שינוי בתכניותיו, באמצעות מחשב בתוכנה או בקבצים במתכונת הקבועה בנספח א' המצ"ב ועל פי הנחיות המזמין מעת לעת. היועץ מתחייב להעביר ליועצים ולקבל מהם קבצים אך ורק באותה מתכונת שנקבעה בנספח א', כאמור.

2.11 היועץ לא יגיש ליועצים ו/או לקבלנים ו/או לכל גורם אחר הקשור בפרויקט כל שרות הקשור במישרין או בעקיפין בו, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, פרט לשירותים המתחייבים מפורשות על פי חוזה זה.

2.12 המזמין רשאי להזמין אצל מתכננים אחרים שירותים כלשהם על פי שיקול דעתו הבלעדי והיועץ מצהיר, כי אין לו ולא תהינה לו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות ו/או תלונות כלפי המזמין ו/או כלפי המתכננים האחרים בגין מסירת העבודות, כאמור. משמסר המזמין את ביצוע השירותים כאמור ליועץ אחר, מתחייב היועץ לשתף עמו פעולה ככל שיידרש.

2.13 היועץ ערוך לביצוע העבודות, בין היתר, גם במערכת ניהול ותיאום פרויקטים באמצעות האינטרנט, כדוגמת "@view", "רמדורנט" של רמדור או אחרת המאושרת ע"י המזמין ויפעל במערכת זו ללא כל תמורה נוספת.

3. צוות עובדים ואמצעים

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
טסטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתיב 542/ת
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אשראי מורדים בע"מ
אשראי מורדים בע"מ

3.1 היועץ מתחייב, כי במשך כל תקופת ביצוע שירותי היועץ יקיים משרד מאויש, מאורגן ומצויד, באופן שיאפשר את ביצוע שירותי היועץ בהתאם להוראות חוזה זה.

3.2 היועץ מתחייב, שהרכבם המספרי והמקצועי של צוות עובדיו, כמפורט בנספח א' המצ"ב, יתאים לביצוע שירותי היועץ ברמה ובמועדים, המפורטים בחוזה זה ויניח את דעתו של המנהל במשך כל תקופת מתן שירותי היועץ.

3.3 מוסכם בזה, כי במשך כל תקופת החוזה יהיה האדריכל ו/או המהנדס ו/או היועץ הנקוב בנספח א' המצ"ב, מנהלו הראשי של היועץ למטרת ביצוע חוזה זה (להלן: "המנהל הראשי"). החלפת המנהל הראשי בממלא מקום מתאים ולתקופה מוגדרת, תיעשה בתיאום עם המזמין מראש ובכתב.

3.4 היועץ מצהיר, כי ידוע לו, שבמשך כל תקופתו של חוזה זה יעמוד המנהל הראשי בראשו, יהיה מעורב אישית ו/או יפקח על ביצוע החוזה, יקדיש למטרה זו את כל הזמן הנדרש, ויעמוד לרשות המזמין כל אימת שיוזמן על ידו להשתתף בשיבות ודיונים למטרות הפרויקט ויפקח על הצוות המקצועי של היועץ שיעסוק בביצוע שירותי התכנון. מבלי לגרוע מהתחייבויות היועץ כמתחייב מחוזה זה, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו ע"י המנהל הראשי כאמור מכל סיבה שהיא, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 להלן.

3.5

3.5.1 המזמין רשאי לדרוש מהיועץ להחליף כל עובד מעובדיו של היועץ שלדעת המזמין אינו מתאים לתפקידו ו/או אינו מבצעו להנחת דעתו, אף אם אושר תחילה ע"י המזמין וכן לדרוש תגבור צוות היועץ, ועל היועץ למלא אחר דרישת המזמין לאלתר.

3.5.2 החלטות המזמין בדבר אישור ו/או החלפת עובד מעובדי היועץ תינתנה לפי שיקול דעתו המוחלט של המזמין ותוך כדי מתן נימוקים להחלטה זו. אין בהחלטות אלה, כדי לשחרר את היועץ מאילו מהתחייבויותיו לפי חוזה זה ואין בהן כדי להטיל על המזמין כל אחריות ו/או חבות שהיא.

3.6 היועץ מתחייב, לצייד על חשבונו את צוות עובדיו בכל הציוד הדרוש לביצוע שירותי היועץ. האחריות בגין אחזקת ושמירת הציוד כאמור, תהיה בידי היועץ ועל חשבונו, והמזמין לא יישא בכל אחריות ו/או חבות בגין אובדן ו/או נזק ו/או קלקול כלשהו לציוד ו/או לכל חלק ממנו מכל סיבה שהיא.

4. סמכויות היועץ

4.1 במגעים עם רשויות מוסמכות, לרבות עם הרשות המקומית, בכל הנוגע לשירותי היועץ וכל הכרוך בכך, יפעל היועץ בתור בא-כוחו הטכני של המזמין והמזמין מסמיכו לכך, ובלבד:

4.1.1 שהיועץ לא יגיש תכניות ו/או תיקונים לתכניות לאישור הרשויות המוסמכות, אלא אם כן אושרו קודם לכן, מראש ובכתב, ע"י המזמין.

4.1.2 שהיועץ לא יקבל כל החלטה ולא יפעל ולא יחייב את המזמין בכל עניין, הכרוך בהתחייבות חוקית ו/או כספית ו/או אחרת, אלא באישורו של המזמין מראש ובכתב.

4.2 זולת אם יוסמך לכך ע"י המזמין מראש ובכתב, לא יהיה היועץ רשאי ליתן הוראות ו/או הנחיות, בין במישרין ובין בעקיפין, לקבלן הראשי ו/או לקבלן העבודות ו/או לנהל עמם מו"מ ביחס למחירים ו/או לדרכי ביצוע הכרוכים בשינוי מחירים ו/או כמויות, אלא באמצעות המזמין או המנהל.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
טסטוס: לחתימה

תאריך: הידרולוג
גרסה: [חוסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542/ת
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אשראי והחזרות ע"י חתימת בע"מ

5. סמכויות המנהל

- 5.1 המנהל רשאי לבדוק, בכל עת, את שירותי היועץ כולם או מקצתם, להשגיח על ביצוע שירותי היועץ וכן לבדוק את טיב שירותי היועץ הנעשים על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו. כן רשאי המנהל, לבדוק אם היועץ מבצע כהלכה את הוראות חוזה זה, את הוראות המזמין ואת הוראותיו.
- 5.2 היועץ ימסור למנהל על פי דרישתו דין וחשבון על התקדמות ביצוע שירותי היועץ וכן ימסור למנהל מיד בתום כל שלב משלבי ביצוע העבודה דו"ח המסכם את אותו שלב. הדוחות הנ"ל יכללו את הנושאים והפרטים כפי שייקבעו על ידי המזמין מעת לעת, וכל עוד לא נקבעו, יכללו הם את הנושאים המפורטים בנספח א' המצ"ב.
- 5.3 לצורך הפעלת סמכויותיו, רשאי המנהל ו/או מי מטעמו לבקר במשרד היועץ ו/או בכל מקום אחר, בו מבוצעים שירותי היועץ והיועץ מתחייב למסור כל הסבר שיידרש על ידי המנהל ו/או על ידי מי מטעמו.
- 5.4 אין בהפעלת סמכויות המנהל על פי חוזה זה, כדי לגרוע ו/או לשחרר מאחריות היועץ על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין. בהקשר זה מובהר, כי אישור המנהל לתכניות, בין לתכנון מוקדם ובין לתכנון סופי, לא יפטור את היועץ מחובת ביצוע שינויים ו/או התאמות ו/או תכנון מחדש של התכניות, ככל שהדבר יידרש.
- 5.5 אישר המנהל תכניות ו/או מסמכים אחרים הקשורים בשירותי היועץ על פי חוזה זה או שדרש המנהל מהיועץ להכיןם בהתאם לחוזה זה, לא יהא בכך כדי לשחרר את היועץ מאחריותו המקצועית המלאה ולא יהא בכך כדי להטיל על המנהל ו/או על המזמין אחריות כלשהי לטיב התכניות ו/או המסמכים האמורים.

6. לוח זמנים ושלבי ביצוע

- 6.1 היועץ יבצע את שירותי היועץ בשלבים ובמועדים כמפורט בנספח ג' המצ"ב (להלן: "לוח הזמנים"). כל שירות הכלול בשירותי היועץ, אשר לא נקבע לו מועד בלוח הזמנים, יבוצע על ידי היועץ במועד שיהיה דרוש על מנת להבטיח את ביצוע שירותי היועץ בהתאם ללוח הזמנים ובאופן שיאפשר את גמר ביצוע הפרויקט על ידי הקבלן הראשי וגמר ביצוע עבודות הקבלנים האחרים בהתאם ללוח הזמנים המוסכם עימם.
- 6.2 לא יתחיל היועץ בביצוע קטע מהפרויקט ו/או שלב משלבי העבודה כמפורט בנספח ב' או ג' המצ"ב, אלא אם כן הודיע למזמין תחילה, כי הגיע לדעתו מועד ביצוע שלב זה וקיבל מהמזמין אישור בכתב לביצועו.
- 6.3 יש לראות בחוזה זה כהתקשרות בין המזמין לבין היועץ לגבי כל קטעי הפרויקט או לגבי כל קטע שלו בנפרד ולגבי כל שירותי היועץ או לגבי כל שלב שלהם בנפרד, לפי בחירת המזמין. המזמין יהיה זכאי אפוא להפסיק את שירותי היועץ עם השלמת כל קטע ואף במהלכו ועם השלמת כל שלב ואף במהלכו ויחולו הוראות סעיף 12 להלן.
- 6.4 ידוע ליועץ, כי התחייבויות היועצים ו/או הקבלנים ו/או יתר הגורמים, מותנות בכך שיסופקו להם כל התכניות ו/או ההנחיות ו/או ההוראות ו/או הפרטים ו/או הביאורים שידרשו לביצוע עבודותיהם ושירותיהם במהירות ובקצב שימנעו כל עיכוב בביצועם וברציפותם. היועץ מתחייב לבצע את שירותי היועץ באופן שימנע כל עילה מהיועצים ו/או מהקבלנים מלטעון לעיכוב מוצדק בביצוע עבודותיהם ובאופן שיבטיח ביצועם בהתאם ללוחות הזמנים שיהיו רצופים לחוזה שיחתמו עמם.
- 6.5 עיכוב בביצוע שירותי היועץ יוכר כמוצדק, אך ורק בהימלא אחד מהתנאים הבאים ולמשך הזמן שהמנהל יקבע, דהיינו:

6.5.1. הוא נובע מכוח עליון או גורם אחר (להלן יחדיו: "אירוע חוזה") שלדעת

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטוטוס

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

תניה נ/ת: 542/ת
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

פרויקט:
ספק:

אשרת הממשלה עתידית בע"מ
מכירת ישראל מגורים בע"מ

המנהל לא הייתה ליועץ שליטה עליו ומיד משהתרחש אירוע דוחה הודיע היועץ למנהל על קיומו ועל משך העיכוב הצפוי והמנהל אישר, כי האירוע הדוחה אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

6.5.2. היועץ לא קיבל תכניות, הנחיות, הוראות, פרטים וביאורים שנדרשו על ידו ונדרשים לביצוע התכנון מהמזמין או היועצים במועד שסוכם עימם. והמנהל אישר, כי הנ"ל אכן מצדיק עיכוב בביצוע השירות ואת משך הדחייה.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מותנה בזה, כי איחור בביצוע עבודות תכנון ע"י אחרים לא יהווה עילה לעיכוב בביצוע שירותי היועץ, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

6.6. היועץ מתחייב להודיע למנהל מידית, על כל עיכוב, אשר לפי הערכתו עלול לגרום לאיחור בקיום לוח הזמנים.

6.7. ב-1 לכל חודש גרוריאני וכן בכל מועד שיידרש על ידי המזמין, ימסור היועץ למזמין דו"ח על התקדמות ביצוע שירותי היועץ ועם תחילת ביצוע העבודות באתר גם דו"ח פיקוח על ביצוע.

6.8. המנהל רשאי, בתיאום מראש, לבקר במשרד היועץ ולעין בהתקדמות ובאופן ביצוע שירותי היועץ, והיועץ ימסור למנהל כל הסבר ו/או פרט ו/או דיווח, מיד לפי בקשתו. אין בסעיף זה כדי לגרוע מהתחייבות היועץ לפי חוזה זה ו/או לפי כל דין.

7. שכר היועץ

7.1. תמורת שירותי היועץ וכל יתר התחייבויותיו לפי חוזה זה, ישלם המזמין ליועץ שכר כמפורט בנספח ד' המצ"ב (להלן: "שכר היועץ").

7.2. בהוצאות הממשיות בשירותי העזר המפורטים להלן, יישא המזמין:

7.2.1. הדפסות בתוויין המיועדות להפצה לאחרים, למעט הדפסות שיפיק היועץ במשרדו. להסרת ספקות, יובהר כי בגין הוצאות הדפסות בתוויין, אשר מיועדות ליועץ בהליך עבודתו, לא יהיה היועץ זכאי לקבלת החזר.

7.2.2. העתקות שנמסרו ע"י היועץ למזמין ו/או לרשויות המוסמכות ו/או ליועצים, למעט העתקות וצילומים שיפיק היועץ במשרדו.

7.2.3. שכפול מסמכים.

7.2.4. מודלים, פרוספקטים ופרספקטיבות, המוזמנים לצורכי שיווק (למעט מודלים ופרספקטיבות לצורכי עבודה והחלטה).

7.2.5. מדידות וצילומי אויר.

7.2.6. קידוחים ובדיקות קרקע.

7.2.7. שליחויות.

שירותי העזר המפורטים בסעיפים 7.2.1 עד 7.2.3 לעיל, יוזמנו על ידי היועץ באמצעות מערכת ניהול פרויקטים @VIEW / מערכת רמזורנט מודול ניהול מסמכים (DM) רק ממכונים המאושרים ע"י המזמין לבצע עבודות עבורו. הוצאות לפי סעיפים 7.2.4 עד 7.2.7 ועבור הדפסות והעתקות צבועניות יוצאו רק אם אושרו תחילה בכתב, טרם הזמנתם ע"י המנהל.

7.3. על חשבון שכר היועץ ישולמו ליועץ תשלומי ביניים בשיעורים ובמועדים

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסה חוזרה]

פרויקט: נתניה/נת-542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אמ"ק ישראל מוריס בע"מ

אמ"ק הנדסה עירונית בע"מ

המפורטים בנספח ה' המצ"ב, וכן כל תשלומי ביניים נוספים במידה והמזמין יחליט לשלם לפי שיקול דעתו הבלעדי.

כל תשלומי הביניים לפי פסקה זו, הינם מקדמות על חשבון שכר היועץ ואין באישורם ו/או בתשלומם משום אישור כלשהו מצד המזמין לגבי ביצוע שלב משלבי שירותי היועץ ו/או טיב השירות ו/או הסכום המגיע ליועץ. במקרה של הפסקת עבודתו של היועץ כאמור בסעיף 6.3 לעיל, יחולו הוראות סעיף 12.1.2 להלן.

7.4 מוסכם במפורש, כי השכר האמור בנספח ד' המצ"ב, הינו סופי ומוחלט, והיועץ לא יהיה זכאי לשום תוספת מעבר לאמור בנספח ד', מסיבת הימשכות עבודות הפרויקט מעל למצופה, הקטנת היקף היחידות בפרויקט, קצב הבניה, מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין, ו/או צורת ביצוע הבניה או מכל עילה אחרת איזו שהיא, אלא אם נאמר בחוזה זה במפורש אחרת.

7.5 תנאי לתשלום הסופי של שכר היועץ במלואו, הינו המצאת הצהרה, לפיה בדק היועץ את העבודות ומצא אותן תואמות לתכניותיו ולתקנים המחייבים וכי הן בוצעו לשביעות רצונו בנוסח המצורף כנספח ט' לחוזה זה וכתב היעדר תביעות המצורף כנספח י' לחוזה זה יימסר למזמין, חתום ע"י היועץ ומאומת כנדרש בו לקראת מועד התשלום הסופי.

7.6 מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף 7 לעיל, מוסכם בזה, כי היועץ לא יהיה זכאי, בשום מקרה, לקבל תמורה ו/או שכר ו/או טובות הנאה כלשהן מכל צד שלישי אחר, לרבות מהיועצים ו/או מהקבלן, וכל סכום שיתקבל על ידו כאמור, בין במישרין ובין בעקיפין, יהיה רכוש המזמין. מובהר בזה, כי הפרת סעיף זה על ידי היועץ תהווה הפרה יסודית של חוזה זה.

7.7 תנאים מקדמיים לביצוע תשלום כלשהו ע"י שכר היועץ, הינם הצגת רישיון היועץ כאמור בסעיף 2.2 לעיל והמצאת אישור בדבר ניהול ספרי היועץ כדון, חתום ע"י ר"ח או רשויות המס, כנדרש. כמו כן, ככל שהיועץ לא ימצא למזמין אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור, עובר לביצוע כל תשלום ע"י שכר היועץ, ינוכה מס במקור כדון, מכל סכום ע"י שכר היועץ שישולם ע"י המזמין. למען הסר ספק מובהר ומוסכם, כי המצאת אישור בדבר ניכוי המס במקור, תיחשב כביצוע תשלום של המזמין ע"י שכר היועץ בגובה הסכום הנקוב באישור.

8. שנויים בתכנון

8.1 היועץ מתחייב, לפי דרישת המנהל, לערוך בכל קטע מקטעי הפרויקט ו/או בכל שלב משלבי התכנון או העבודה את כל השינויים בתכניות שידרשו מבלי שיהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד עבודות אלו, אלא כפי שנקבע בסעיף 8.2 להלן.

8.2 נדרשו השינויים לאחר שלב התכנון המפורט שהוזמן ע"י המזמין כמפורט בנספחים ב' או ג' המצ"ב, וביצוע השינויים מחייב את היועץ בעבודה העולה במידה רבה על שירותי היועץ, אלמלא השינויים כאמור, יהיה זכאי לתשלום נוסף בעד העבודה הנוספת שביצע עקב השינויים, כאמור. התשלום הנוסף ישולם בגין העבודה הנוספת שהיועץ ביצע לעומת העבודה שהיה עליו לבצע אלמלא השינויים, כפי שיקבע ע"י המנהל בהתאם לחלקו של התכנון החוזר כפי שיקבע ע"י המנהל מתוך סך שירותי היועץ ושכר היועץ. בכל מקרה, השינויים כאמור, לא יהיו עילה לשינוי בלוח הזמנים, אלא באישור המנהל מראש ובכתב.

8.3 על אף האמור בסעיף 8.2 לעיל, לא יגיע ליועץ דבר בגין שינויים הנובעים מ:

8.3.1 טעות ו/או ליקוי בתכנון ו/או באומדן של היועץ.

8.3.2 התכנון אינו התכנון היעיל ביותר.

8.3.3 השינוי מתחייב במישרין או בעקיפין מהפרת איזה מהוראות חוזה זה

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383 n.p.

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סוטטו

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: נתניה נח/542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אשרה ישראל מגורים בע"מ

אשרה תעודות עיריית בע"מ

ע"י היועץ.

8.3.4. השינויים מתחייבים מדרישת רשויות מוסמכות.

8.4. היועץ מתחייב להכין, עבור הרוכשים שיבקשו זאת, תכנית שינויים בדירות שאינם עומדים בסתירה להיתרי הבניה ולכל דין.

מחיר השינויים ותנאי התשלום בגין תכנון השינויים כאמור, יסוכמו בין היועץ לרוכשים. היועץ יתקשר עם הרוכשים בהסכם נפרד לתכנון השינויים. כל מחלוקת שתתעורר בין היועץ לבין הרוכשים בעניין קביעת מחיר השינויים, תובא בפני המנהל והוא יהיה המוסמך להכריע בה.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 515385383



מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נח/542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אמירה חודשה עיריית בני-צ
אמירה חודשה עיריית בני-צ

9. אחריות וביטוחאחריות

- 9.1 המתכנן מתחייב לבצע את שירותי המתכנן בהתאם להוראות חוזה זה בנאמנות, במועדים על פי חוזה זה, במומחיות, בזהירות וברמה מקצועית מעולה, והוא יהא אחראי אחריות מלאה לכל פגיעה נזק, לרבות הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), דרישות, אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות שייגרמו ו/או יוטלו על המזמין ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או מי מטעמו ו/או למתכנן ו/או לעובדיו ו/או לאדם אחר כלשהו, לגוף או לרכוש, בשל מעשה או מחדל של המתכנן ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר הפרת התחייבותיו על פי חוזה זה, המתכנן פוטר את המזמין מכל אחריות בגין נזקים שייגרמו כאמור לעיל.
- 9.2 המתכנן מתחייב לפצות ולשפות את המזמין באופן מלא בגין כל פגיעה, נזק, הוצאה, חבות, עלויות, תביעות, הליכים (אזרחיים או פליליים), אישומים, פס"ד, צווים, עונשים, קנסות, פיצויים כאמור לעיל, וכן בגין כל העלויות וההוצאות הנובעות מהאמור לעיל, לרבות שכר טרחת עו"ד והוצאות משפטיות שתהיינה כרוכות בכך, בתוך 14 ימים ממועד דרישתו של המזמין והכל בכפוף למתן אפשרות למתכנן להתגונן מפני הדרישה כאמור ו/או לתקן את הפרתו בתוך תקופת ההודעה ובלבד שהנ"ל, נובע ממעשה או מחדל של היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או כל מי מטעמו בקשר הפרת התחייבותיו על פי חוזה זה. על אף האמור לעיל, אחריותו של המתכנן בגין נזקים עקיפים מכל סוג ומין, לרבות אובדן רווחים, אובדן מוניטין, אובדן הכנסות, אובדן שימוש או אובדן נתונים, תהיה מוגבלת לסך כולל של 4,000,000 ש"ח. הסכומים הנ"ל ייחשבו חוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ח התמורה המגיעה ליועץ
- 9.3 אישור המזמין למסמכים ו/או כל גורמים אחרים הקשורים בשירותי המתכנן ו/או מתן הוראות למתכנן אינו משחרר את המתכנן מאחריותו המלאה, ואין בו כדי להטיל על המזמין אחריות כלשהי.

ביטוח

- 9.4 מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי הסכם זה או על פי כל דין, על המתכנן לערוך ולקיים, על חשבון המתכנן, למשך כל תקופת ההסכם וכל עוד אחריות המתכנן קיימת, את הביטוחים המפורטים במפרט ביטוחי היועץ המצורף להסכם זה **כנספח ז'** וכן אישור עריכת הביטוח המצורף להסכם זה **כנספח ז'**, והמהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("מפרט ביטוחי היועץ" ו"אישור עריכת הביטוח", בהתאמה), אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל ובעלת מוניטין. על אף האמור לעיל, ככל ולא יועסקו בידי המתכנן עובדים במסגרת ההסכם, יהיה רשאי המתכנן שלא לערוך את הביטוח המצוין בסעיף א' לאישור עריכת הביטוח.
- 9.5 ללא צורך בכל דרישה מצד המזמין, על המתכנן להמציא לידי המזמין, לפני תחילת מתן השירותים נשוא הסכם זה וכתנאי מוקדם להתקשרות או לכל תשלום על חשבון התמורה, את אישור עריכת הביטוח, כשהוא חתום בידי מבטחיו.
- 9.6 כמו כן, מיד בתום תקופת הביטוח, על המתכנן להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח נוספת, ומידי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף או לתקופה מאוחרת יותר כמפורט בסעיף 9.3 לעיל.
- 9.7 מובהר, כי גבולות האחריות, הנדרשים במסגרת ביטוחי המתכנן, כמפורט באישור עריכת הביטוח, הינם בבחינת דרישה המוטלת על המתכנן, שאינה פוטרת את המתכנן ממלוא התבות על פי הסכם זה.
- 9.8 מוסכם בזאת, כי למתכנן לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לגבולות האחריות כאמור.
- 9.9 למזמין תהא הזכות, אך לא החובה, לבדוק את אישור עריכת הביטוח בתחילת כל תקופת ביטוח, שיומצא על ידי המתכנן כאמור לעיל, ועל המתכנן לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383 פ.ח.

מס' חוזה: CONT-5-667
טוטו: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542/ת
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אשרה ישראל מגורים בע"מ

אשרה ישראל עיריית בע"מ

או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי, להתחייבויותיו על פי הסכם זה. מובהר כי הדרישה לשינוי, תיקון, התאמה או הרחבה לא יעלו על דרישות הביטוח המפורטות בהסכם זה.

9.10 מוצהר ומוסכם כי זכויות המזמין לעריכת הבדיקה ולדרישת השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי המתכנן, טיבם, היקפם, ותוקפם, או לגבי העדרם, ואין בהן כדי לגרוע מכל חובה שהיא, המוטלת על המתכנן על פי הסכם זה או על פי כל דין, וזאת בין אם דרשו עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם בדקו את אישור עריכת הביטוחים ובין אם לאו.

9.11 המתכנן פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש, המובא על ידי המתכנן או על ידי מי מטעם המתכנן לתצרי המזמין או המשמש את המתכנן לצורך מתן השירותים, ולא תהיה למתכנן כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל, בגין אובדן או נזק כאמור.

9.12 אם לדעת המתכנן יש צורך בעריכת ביטוחים נוספים או משלימים לביטוחי המתכנן, על המתכנן לערוך ולקיים את הביטוחים הנוספים או המשלימים כאמור.

9.13 בכל ביטוח רכוש נוסף או משלים לביטוחי המתכנן, ייכלל סעיף בדבר ויתור המבטחים על זכות התחלוף כלפי המזמין וכלפי הבאים מטעם המזמין, ובלבד שהויתור על זכות התחלוף כאמור, לא יחול לטובת אדם שגרם לנזק בזדון.

9.14 מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם, ובמקרה בו השירותים נשוא הסכם זה או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם המתכנן, על המתכנן לדאוג, כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח, בהתאם לתנאים ולסכומים הנדרשים על פי הסכם זה. לחלופין, ליועץ נתונה הרשות לכלול את קבלני המשנה בשם המבוטח במסגרת ביטוחי המתכנן.

9.15 למען הסר ספק, מובהר בזאת כי על המתכנן מוטלת האחריות כלפי המזמין ביחס לשירותים במלואם, לרבות שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן משנה, ועל המתכנן תחול האחריות לשפות את המזמין בגין כל אובדן או נזק שייגרם, במישרין או בעקיפין, עקב שירותים שניתנו או אמורים היו להינתן על ידי קבלן המשנה כאמור, אם ייגרם, בין אם אובדן או נזק כאמור מכוסה במי מהפוליסות דלעיל ובין אם לאו.

9.16 אין בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לצמצם או לגרוע בצורה כל שהיא מהתחייבויותיו בהתאם להסכם, ולא יהיה בעריכת ביטוחי המתכנן כדי לשחרר את המתכנן מחובתו לשפות ו/או לפצות את המזמין ו/או מי מטעמו, בגין כל נזק, שהוא אחראי לו על פי הסכם זה ו/או על פי כל דין.

9.17 המתכנן מתחייב לשמור ולקיים באופן קפדני ומדוקדק את כל החוקים, התקנות, הצווים, ההוראות והתקנים המתייחסים לשירותים הניתנים על ידו על פי ההסכם. היועץ מתחייב למלא את כל דרישות והוראות החוק לביטוח לאומי נוסח משולב, תשנ"ה-1995 ואחר כל הצווים והתקנות שהותקנו על פיו, ובעיקר, אך מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, באופן המתכנן, כל עובדיו ו/או שליחיו ו/או משמשיו ו/או קבלני המשנה שלו ועובדיהם, שיועסקו במתן השירותים, לרבות אלה שיעסקו בשירותים האמורים באופן מקרי או זמני, יהיו בכל עת ובמשך כל תקופת ההתקשרות זכאים לכל הזכויות שעל פי החוק הנ"ל.

9.18 הפרת סעיף זה על כל תנאיו תיחשב להפרה יסודית של ההסכם.

10. אספקת תכניות

10.1 בכל עת במהלך ביצוע שירותי היועץ וכן בתקופת הבדק של העבודות, ימסור היועץ למזמין מיד לפי דרישתו כל תכניות, ובכללן, תכניות ומסמכים המנויים ברשימה המצ"ב כנספח ח' לחוזה זה, ובמידה והדרישה מתייחסת לתכניות שאינן בידו, יערכן היועץ בהקדם האפשרי וימסרן למזמין.

10.2 עם גמר שירותי היועץ, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות כשהן מעודכנות, ומשקפות את התכנון והביצוע הסופי בשטח (AS MADE), למעט שינויי דיירים, וקבצים המכילים את התכנון במדיה ממוחשבת.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383/ח.נ.

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: טטוטו

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: נתניה נח/542
צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אשר על ידי חתימתו/ה
אשר על ידי חתימתו/ה

- 10.3 הובא החוזה לידי גמר או בוטל לפי סעיף 12 להלן, ימסור היועץ למזמין סדרה אחת של העתקי התכניות והקבצים כשהם מעודכנים עד לתאריך הבאת החוזה לידי גמר, או עד לתאריך ביטולו, הכל לפי העניין.
- 10.4 כמו כן, חייב היועץ לשמור אצלו למשך תקופה של 7 שנים לפחות את התכניות בקבצי מחשב ובתדפיסים ולספק למזמין לפי דרישתו העתקים מהן בכל עת שיידרש לכך.
- 10.5 היועץ לא יהיה זכאי לכל תשלום נוסף בעד תכניות שימסור למזמין על פי סעיף 10 זה.
- 10.6 זכות הקניין בכל התכניות שייכת למזמין, ובלבד ששולם שכר היועץ בהתאם להוראות חוזה זה. בתוקף זכות הקניין הנ"ל זכאי המזמין לעשות כל שימוש בתכניות, לרבות להשתמש בהן באמצעות יועצים אחרים ואף לשנותן בלא שיגיע ליועץ דבר בגין זאת, ובלבד שהשימוש בתכניות יוגבל לאתר ולפרויקט שחוזה זה חל לגביו. האמור לעיל לגבי זכות הקניין בתכניות, חל גם לגבי זכות היוצרים, במידה וקיימת, בכל עבודות שבוצעו על פי התכניות. היועץ אינו רשאי להשתמש בתכניות לצורך תכנון ובניה של פרויקט אחר שלא בהסכמת המזמין.

11. מעמד היועץ

- 11.1 מוסכם ומובהר על ידי הצדדים לחוזה זה, כי מעמדו של היועץ כנותן השירותים למזמין הינו של קבלן עצמאי וכל הפעולות שיעשו על ידו על פי חוזה זה נעשות על ידו, עבורו ועל חשבונו של היועץ.
- 11.2 אין ולא יהיו יחסי עובד-מעביד בין המזמין ובין היועץ ו/או מי מטעמו ובין המזמין לבין עובדי היועץ ו/או מי מטעמיהם ואין בהוראות חוזה זה, כדי ליצור בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי מטעמו לבין המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמו יחסי עובד מעביד, לכל ענין ודבר. בכלל זה, מוסכם ומובהר בין הצדדים, כי היועץ ו/או עובדיו לא יהיו זכאים כלפי המזמין לכל זכות החלה על פי הדין ו/או מכח צו הרחבה ו/או מכח הסכם כלשהו על עובד.
- 11.3 מוסכם בזה, כי היועץ ו/או עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו או מטעמם של אלו מוותרים על כל טענות ו/או דרישות ו/או תלונות ו/או תביעות כלפי המזמין ו/או כלפי מי מטעמו, שעילתן ביחסי עובד ומעביד ו/או בסימסם והם יהיו מנועים מהגשת כל תביעה שהיא כאמור כנגד המזמין.
- 11.4 היועץ מצהיר ומתחייב, כי יישא לבדו בכל התשלומים ו/או המסים ו/או תשלומי חובה אחרים, החלים ו/או שיחולו על היועץ ו/או עובדי היועץ בגין מתן השירותים ו/או בגין התקבולים שיקבל על פי חוזה זה, ובכלל זה, תשלומי מס הכנסה והביטוח הלאומי שהוא חב בגין מתן שירותיו היועץ.
- 11.5 היועץ יישא לבדו באחריות לכל הזכויות הסוציאליות של עובדיו (כגון - ניכוי מס הכנסה וביטוח לאומי, תשלומים לקרנות איגודים מקצועיים ותשלומים סוציאליים אחרים) ולכל החובות החלות על פי דין על מעביד כלפי עובדיו.
- 11.6 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, היועץ מצהיר ומתחייב, כי אם יידרש המזמין על ידי היועץ ו/או על ידי מי משלוחיו ו/או עובדיו ו/או אחר מטעמו ו/או על ידי כל צד ג' לשאת בתשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי כלשהם, בגין עילות הנובעות מיחסי עובד ומעביד ו/או מהפסקתם ו/או אם יחולו על המזמין תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי כלשהם כאמור, אזי ישפה היועץ את המזמין מיד עם דרישתו הראשונה של המזמין, בגין כל תשלום ו/או הוצאה ו/או עלות ו/או פיצוי שיחולו על המזמין ו/או ידרשו ממנו כאמור ו/או בגין כל נזק שיגרם למזמין בשל דרישה או תביעה כאמור, לרבות הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. סכום השיפוי כאמור, ייחשב כתוב המגיע למזמין מאת היועץ על פי הוראות חוזה זה, אשר המזמין רשאי לקזז בגינו סכומים ע"ת התמורה המגיעה ליועץ.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383 מ.ח.

CONT-5-667 :מס' חוזה
לחתימה :טסטוס

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542/נת
פסק: צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

11.7 בשים לב לאמור לעיל, אם יקבע פורום מוסמך כלשהו, כי נתקיימו יחסי עובד ומעביד בין היועץ ו/או מי מעובדיו ו/או מי משלוחיו ו/או אחר מטעמו לבין המזמין מכל סיבה שהיא, אזי מוסכם בזה במפורש, כי כל תשלום ששולם על ידי המזמין כאמור בסעיף 7 לעיל, יחשב ככולל כל הטבה, פיצוי ותשלום הנובעים מיחסי עובד ומעביד.

12. הבאת החוזה לגמר או ביטול

12.1

12.1.1 על אף האמור בכל מקום אחר בחוזה זה על נספחים, רשאי המזמין, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת ומסיבה כלשהי, להביא חוזה זה, כולו או מקצתו, לידי גמר על ידי מתן הודעה בכתב על כך ליועץ. ניתנה הודעה כאמור, יבוא החוזה לידי גמר בתאריך הנקוב בהודעה אשר לא יהיה פחות מ-7 ימים מיום משלוחה (להלן: "**תאריך הפסקת השירות**").

12.1.2 הובא החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר על פי קביעתו הבלעדית של המנהל, בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותיו היועץ שבוצע עד לתאריך הפסקת השירות, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה'. במקרה שבוצע חלק של קטע ו/או שלב, ישולם חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב, כפי שיקבע המנהל.

12.1.3 הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.1.1 לעיל לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או תביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.1.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.1.2 לעיל, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי חוזה זה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.1.4 תוך 12 חודשים מהבאת חוזה זה לידי גמר כאמור, רשאי המזמין לחדשו. במקרה זה, יהיה היועץ חייב, לפי דרישת המזמין, לחדש את שירותיו היועץ על פי תנאי חוזה זה.

12.2 במקרה שחוזה זה יבוא לידי גמר עקב הפסקת עבודות הפרויקט מחמת כוח עליון (לרבות על פי מצוות הדין), יהיה היועץ זכאי לתשלום כמוגדר בסעיף 12.3.2 להלן, ויחולו הסעיפים 12.1.3 ו-12.1.4 לעיל.

12.3

12.3.1 מבלי לגרוע מזכויות מזמין לפי סעיף 12.1 לעיל, זכאי המזמין לבטל חוזה זה, לפי שיקול דעתו הבלעדי, בלא צורך בהודעה מוקדמת, בכל אחד מהמקרים הבאים:

12.3.1.1 היועץ הפר ו/או לא קיים איזה מהוראות החוזה ולא תיקן את ההפרה כאמור, לאחר שקיבל התראה על כך מהמזמין בתוך הזמן הנקוב בהתראה.

12.3.1.2 המזמין התרה ביועץ, שאין הוא מבצע את עבודתו בצורה המבטיחה את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים, והיועץ לא נקט בצעדים המבטיחים לדעת המזמין את ביצועה התקין ו/או התקדמותה וסיומה לפי לוח הזמנים.

12.3.1.3 היועץ הפר את הוראת סעיף 7.5 לעיל.

12.3.1.4 נבצר מהיועץ או מהמנהל הראשי לקיים את הוראות חוזה זה, מסיבת מחלה או מכל סיבה אחרת שהיא. מבלי לפגוע

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385387.n

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: טסטוס

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: 542/ת
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אשר מקבלת הודעות ניהוליות בע"מ
אשר מקבלת הודעות ניהוליות בע"מ

בכלליות האמור לעיל, יחול הסעיף אם המנהל הראשי במשרד היועץ נפטר, היועץ פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר לפעולה משפטית או בלתי כשיר למתן שירותי היועץ או אם ארע אירוע דומה.

12.3.1.5. חל שינוי בשליטה במתכנן ו/או בהרכב המנהלים של היועץ

12.3.2. בוטל החוזה כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, ישלם המזמין ליועץ שכר בעד אותו קטע מקטעי הפרויקט ו/או שלב משרותי היועץ שהוא ביצע עד לביטול החוזה, וזאת לפי השיעור המפורט בנספחים ד' ו-ה' לגבי כל שלב שבוצע, ובמקרה שבוצע חלק של שלב - חלק יחסי מתאים מהשכר הקבוע בנספחים ד' ו-ה' לאותו שלב כפי שיקבע המנהל, וזאת לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין.

12.3.3. הודעה בדבר הבאת החוזה לידי גמר כאמור בסעיף 12.3.1 לעיל, לא תשמש עילה ליועץ לתביעת פיצויים כלשהם ו/או לטענה ו/או לדרישה ו/או לתלונה ו/או לתביעה כלשהי, פרט לאמור בסעיף 12.3.2 לעיל, והשכר שישולם לפי סעיף 12.3.2, יהיה לסילוק כל המגיע ליועץ מהמזמין לפי החוזה ו/או עקב הבאתו לידי גמר כאמור, בין על פי חוזה זה ובין מכוח עילה כלשהי על פי הדין.

12.4. אם המנהל הראשי במשרד היועץ ו/או היועץ נפטר, פשט רגל, או נעשה בלתי כשיר למתן השירותים על פי חוזה זה או אם אירע אירוע דומה ליועץ, יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיפים 12.3.2 ו- 12.3.3 לעיל.

12.5. התשלום על פי סעיפים 12.1, 12.2 ו- 12.3 לעיל, מותנה בכך שהמזמין קיבל לידי את כל התכניות ועד לקבלתן לא יהיה עליו לבצע תשלום על פי הסעיפים הנ"ל.

12.6. בכל מקרה של הבאת חוזה זה לידי גמר או ביטולו, יהיה המזמין זכאי למסור את ביצוע המשך שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ שבוצעו עד לאותו מועד, והיועץ מסכים לכך ולא יהיה זכאי לדבר בגין זאת.

12.7. כל אימת שהיועץ לא יקיים איזו מהתחייבותיו לפי חוזה זה, ולאחר שקיבל מהמזמין התראה בכתב בגין כך, יהיה המזמין זכאי לבצע התחייבות זאת באמצעות בעל מקצוע אחר וזאת מבלי לגרוע מאיזה מזכירותיו של המזמין לפי החוזה.

12.8. השתמש המזמין בזכותו על פי סעיף 12.7 לעיל, יהיה הוא רשאי לגבות מאת היועץ ו/או לנכות מכל סכום שייגע לו את הסכומים שהמזמין נשא בהם בשל כך, בתוספת 15% לכיסוי הוצאותיו הכלליות, וזאת מבלי שיהיה עליו להוכיח את הסכומים הנ"ל.

צוק הירדולוגיה וסביבה בע"מ
515385383/s.n

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטטוס:

תבנית: הירדולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

נתניה נת/542
צוק הירדולוגיה
וסביבה בע"מ

פרויקט:
פסק:

אמריקה ישראל מנורים בע"מ

אמריקה ישראל מנורים בע"מ

13. העברת זכויות

- 13.1 אין היועץ רשאי להסב לאחר את החוזה ו/או כל חלק ממנו, וכן אין הוא רשאי להעביר ו/או להסב לאחר כל זכות ו/או חובה לפי חוזה זה, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.2 אין היועץ רשאי למסור לאחר את ביצוע שירותי היועץ, כולם או מקצתם, אלא בהסכמת המזמין בכתב ומראש.
- 13.3 ניתנה הסכמת המזמין לפי סעיפים 13.1 או 13.2 לעיל, הרי שאין בכך כדי לפטור את היועץ מאחריותו והתחייבויותיו לפי חוזה זה על נספחיו ומזכויות המזמין על פיו, והיועץ יישא באחריות מלאה, כלפי המזמין וכלפי כל צד שלישי שהוא, גם לכל מעשה ו/או מחדל של אלה שיבצעו עבודה כלשהי מכוח הוראות סעיפים 13.1 או/גם 13.2 לעיל ו/או באי כחם ו/או עובדיהם ו/או מי מטעמם, ואילו למזמין ישמרו כל זכויותיו כלפי היועץ.
- 13.4 שירותי היועץ יינתנו באמצעות ו/או על ידי פיקוח המנהל הראשי אישית ובאמצעות צוות עובדיו של היועץ בפיקוחו הישיר של המנהל הראשי. מבלי לגרוע מהתחייבות היועץ כמתחייב מהאמור, הרי בכל מקרה שהשירותים לא יינתנו או ייפוקחו ע"י המנהל הראשי מכל סיבה שהיא יהיה המזמין זכאי לבטל את החוזה ויחולו הוראות סעיף 12.3.2 ו-12.3.3 לעיל.
- 13.5 המזמין רשאי להעביר, בכל עת, כל זכות מזכויותיו וכל חובה מחובותיו לפי חוזה זה, כפי שיראה בעיניו, בלא צורך בהסכמה כלשהי מצד היועץ.

14. סיום שירותי היועץ

- 14.1 שירותי היועץ יחושבו כבאים לסיום בכל אחד מהמקרים הבאים:
- 14.1.1. חוזה זה הובא לידי גמר או בוטל כאמור בסעיף 12 לעיל, והחל במועד הנקוב בהודעה שניתנה ע"י המזמין ליועץ במסגרת הוראות אותו סעיף.
- 14.1.2. עם מתן אישור בכתב ע"י המזמין ליועץ, כי הושלם מתן שירותי היועץ על פי חוזה זה.

15. סודיות והמצאת מסמכים

- 15.1 היועץ מתחייב לשמור על סודיות התכניות, השרטוטים, המפרטים וכל יתר המפרטים וכל יתר המסמכים המתייחסים לשירותי היועץ, לרבות העתקים וניירות עבודה, בין שהוכנו על ידי היועץ ו/או על ידי מי מטעמו ובין שהוכנו על ידי המזמין ו/או המנהל ו/או מי מטעמם, וכן לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב ביצוע חוזה זה ולא למסור כל ידיעה כאמור לאדם שלא הוסמך לקבלה על ידי המזמין.
- 15.2 מבלי לגרוע מאחריותו של היועץ על פי כל דין, ינקוט היועץ בכל אמצעי סביר כדי לשמור שמירה מעולה על כל מסמך המוחזק על ידיו בקשר לשירותי היועץ כדי למנוע עיון בו מכל אדם שהמנהל לא התיר לו זאת. כמו כן, יציית היועץ לכל דרישה של המנהל בדבר נקיטת אמצעי ביטחון נוספים לאלה שנקטו על ידיו. במקרה של תקלה כלשהי למסמכים כאמור לעיל, יודיע היועץ למנהל מיד עם אירועה.
- 15.3 היועץ יחתים את עובדיו ו/או שלוחיו ו/או אחר מטעמו בקשר עם ביצוע הסכם זה על נספחיו, על כתב התחייבות לשמירת סודיות על פי הנוסח המפורט בנספח ו'.
- 15.4 לפי דרישת המזמין ועם סיום שירותי היועץ, ימסור היועץ לידי המזמין כל חומר

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: טטטוט

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: נתניה נח/542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אשרור וחותמת עיונית בע"מ

בכתב ו/או במדיה ממוחשבת המצוי בידו והמתייחס לפרויקט, אשר נערך על ידו.

16. ויתור על זכויות מצד היועץ

16.1 השתמש המזמין כדין בסמכות ו/או בזכות כלשהי הנתונה לו על פי חוזה זה והביא את החוזה לידי גמר, או ביטל את החוזה כולו או מקצתו, או הפסיק את ביצועו, כולו או מקצתו, לא תהיה ליועץ כל טענה ו/או דרישה ו/או תלונה ו/או עילת תביעה כלשהי נגד המזמין בגין פעולת המזמין כאמור או בשל כל סיבה אחרת, והיועץ לא יהיה זכאי לתבוע פיצוי ו/או שיפוי ו/או תשלום כלשהו בעד נזק (לרבות נזק עקיף ו/או הפסד הזדמנויות) ו/או פגיעה במוניטין ו/או הפסד, לרבות הפסד רווח העלולים להיגרם לו עקב הביטול או ההפסקה ו/או מכל סיבה אחרת.

מבלי לגרוע מזכויות המזמין על פי חוזה זה, יהא המזמין רשאי עם ביטול החוזה או הבאתו לידי גמר או הפסקת ביצועו, למסור את המשך ביצוע שירותי היועץ לאחר ולהשתמש ללא הגבלה בשירותי היועץ, שביצע היועץ על פי חוזה זה.

16.2 היועץ מתחייב שלא לנקוט בכל צעדים מכל סוג שהוא שיהיה בהם כדי לסכל את המשך ביצוע שירותי היועץ ו/או מסירתם לידי יועץ אחר, והינו מתחייב, כי על פי דרישת המזמין ישתף היועץ פעולה עם המזמין ו/או עם היועץ החליפי בכל הקשור להעברת האינפורמציה לגבי מהלך הפרויקט עד להפסקת עבודתו וחפיפה נאותה של היועץ החליפי.

17. שונות

17.1 המנהל הראשי במשרד היועץ, מתחייב לבצע את השירותים שעליו לבצע אישית על פי חוזה זה והינו אחראי וערב כלפי המזמין לביצוע התחייבויות היועץ לפי חוזה זה על נספחיו.

17.2 כל צד אשר יפר או לא יקיים איזו מהתחייבויותיו על פי חוזה זה, יהיה חייב לפצות את הצד המקיים על כל הנזקים ו/או ההפסדים שיגרמו לו עקב כך, וזאת מבלי לגרוע מזכות הצד המקיים לכל סעד ו/או תרופה אחרים ו/או נוספים.

למניעת ספקות מוצהר במפורש, כי עיכוב בהשלמת עבודות תכנון הפרויקט עלול להביא להתייקרות הקמתו וכן עלול להביא להפרת התחייבויות המזמין כלפי צד ג'.

היועץ מצהיר, כי הוא מודע לכל אלה ולהשלכות אחרות העלולות לנבוע מעיכוב בהשלמת הפרויקט ויהיה אחראי להם במידה והעיכוב בהשלמת הפרויקט ינבע מאי עמידתו בהתחייבויותיו על פי חוזה זה.

17.3 המזמין זכאי לקזז כנגד כל סכום המגיע ליועץ מאת המזמין לפי חוזה זה, כל סכום שעל פי הוראות הסכם זה מגיע לו מהיועץ, וכל זכות של היועץ לתשלום מהמזמין כפופה לזכות הקיזוז הנ"ל.

17.4 מוסכם במפורש, כי ביצוע כל אחת ואחת מהתחייבויות המזמין על פי חוזה זה, מותנה בכך שהיועץ יקיים תחילה את התחייבויותיו על פי חוזה זה, עד לאותו מועד. המזמין זכאי, מבלי לפגוע מכלליות האמור בכל מקום אחר בחוזה זה, לעכב ביצוע התחייבות כלשהי מהתחייבויותיו עד לאחר שהיועץ קיים את התחייבויותיו כאמור.

17.5 שום התנהגות מצדו של מי מהצדדים לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו על פי חוזה זה ו/או על פי כל דין ו/או כויתור ו/או כהסכמה מצדו לאיזה הפרה ו/או אי קיום של תנאי מתנאי חוזה זה ו/או כנותנת דחייה ו/או ארכה לביצוע כל פעולה, שיש לעשותה על פי חוזה זה ו/או כשינוי ו/או ביטול ו/או תוספת של תנאי כלשהו, אלא אם נעשו במפורש ובכתב.

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל -

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383 ח.מ.

CONT-5-667 :מ' חוזה:
לחתימה :טסטוס

פרויקט: נתניה 542/נ
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ
גרסה: תבנית: הידרולוג
[גרסת חוזה]

אשר לא התחייב עיזות בע"מ
אשר לא התחייב עיזות בע"מ

17.5.1. הסכמה מצד המזמין או המנהל או היועץ לסטות מתנאי החוזה במקרה מסוים לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה למקרה אחר.

17.5.2. לא השתמשו המזמין או המנהל או היועץ בזכויות הניתנות להם לפי החוזה במקרה מסוים, אין לראות בכך ויתור על אותן זכויות במקרה אחר ואין ללמוד מהתנהגות זו ויתור כלשהו על זכויות וחובות לפי החוזה.

17.6. במידה והיועץ כולל מספר גופים או יחידים, יהיו הם אחראים ביחד ולחוד כלפי המזמין למילוי התחייבויות היועץ לפי חוזה זה.

17.7. על אף האמור בכל הוראה אחרת בחוזה זה ו/או בכל מסמך אחר בין יחיד המזמין ו/או בכל דין, מובהר ומוסכם, כי יחיד המזמין אחראים ביחד למלוא התחייבויות המזמין המפורטות בחוזה זה ואולם כל אחד מיחיד המזמין אחראי בנפרד כלפי היועץ רק כפי חלקו המפורט בנספח א' בגין כל חיוב מחויבי המזמין על פי חוזה זה, ככל שיחולו, ובכל מקרה כל אחד מיחיד המזמין אינו אחראי, ביחד ולחוד, למלוא חיובי המזמין כלפי היועץ על פי חוזה זה. וזאת מבלי לגרוע מהאמור להלן בסיפא לס"ק זה.

היועץ מתחייב בזה, כי כל דרישה ו/או תלונה ו/או טענה ו/או תביעה, ככל שתהיינה לו כנגד המזמין בגין חיובי המזמין על פי חוזה זה, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין כמפורט בנספח א'. אותו דין, יחול לגבי תביעה של מי מיחיד המזמין כנגד היועץ. קרי, תביעה כאמור, תוגבל עד לגובה חלקו היחסי של התובע במזמין כמפורט בנספח א'.

17.8. סמכות השיפוט בכל נושא הקשור לחוזה זה ו/או ביצועו תהא מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו.

למען הסר ספק, מוסכם ומוצהר, כי היועץ לא יהיה זכאי, בכל מקרה ובכל נסיבות, להפסיק את שירותי היועץ, מכל סיבה שהיא וכל תובענה כאמור תוגש, באם תוגש, רק לאחר השלמת שירותי היועץ ו/או עם סיום חוזה זה, לפי העניין.

17.9. כל ההוצאות ומס הבולים בגין החוזה ובגין כל המסמכים, החשבוניות והערבויות שיערכו על פיו ובקשר אליו, חלות על היועץ ותשלומנה על ידו.

17.10. חוזה זה על נספחיו, יחייב את המזמין אך ורק בכפוף לחתימתו כדן ע"י מורשי החתימה של המזמין.

17.11. כתובות הצדדים הן כמפורט בכתורת לחוזה זה, וכל הודעה שתימסר למי מהצדדים לחוזה לפי הכתובת דלעיל תחשב כנמסרת לידו בתום 72 שעות מעת מסירתה בדואר רשום, ואם נשלחה ההודעה בפקסימיליה ביום עסקים בשעות העבודה או נמסרה ביד, תחשב היא כמתקבלת ביום משלוח או מסירתה כאמור.

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ,
אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
בית וגן החזקות בע"מ
המזמין

ולראיה באו הצדדים על החתום:

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383/פ.ח.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

המתכנן

אני הח"מ, עדיאל גורג עו"ד/ רו"ח מרח' תובל 5 תל אביב מאשר כי הי"ה שמעון צוק הם שחתמו בשם המתכנן על החוזה דלעיל וכי חתימתם המשותפת בצירוף חותמת החברה מחייבת את המתכנן לעניין זה.

עדיאל גורג, עו"ד

מ.ד. 93226

תובל 5 תל אביב

03/11/2025

תאריך: 03/11/2025

חתימה וחותמת עו"ד/ רו"ח:

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383/פ.ח.

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סוסוס

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נח/542
צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

נספח "א"נספח כללי

1.1 הגדרות -

"הפרויקט" - פרויקט לבניית יחידות דיור, שטחי מסחר ומשרדים, חניונים ועבודות פיתוח בנתניה - נתניה 542, נתניה נת/542 לרבות עבודות פיתוח על, אשר יתוכנן ו/או יבוצע עבור המזמין באתר בקטעים ובשלבם לפי שיקול דעתו.

"התכנית" או "המקרקעין" - תכנית בנין עיר מס' נת/542/א-26 מתחם 3- נתניה על שינוייה מעת לעת וכן כל תכנית נוספת החלה על מקרקעי הפרויקט ו/או המקרקעין הידועים כ- 9140.

המזמין שומר לעצמו הזכות לערוך שינויים בתב"ע ממתכונתה היום והשירותים המוזמנים מן היועץ הינם בהתאם לתוכנית התקפה בעת הזמנת כל שלב. היועץ מתחייב להתעדכן בתב"ע ובתוכניות הבינוי על תיקונייהם ולספק את השירותים כנדרש לשם בניית הפרויקט עפ"י התב"ע ותכניות הבינוי במתכונת שתאושר ובהתאם להוראות המזמין.

"הרשות המקומית" - נתניה

"חוזה הפיתוח" - חוזה הפיתוח אשר נחתם בין המזמין לבין הרשות המקומית.

2.8 המנהל הוא: אלה ברהום

2.10 התכנון יתבצע בסביבת תוכנת CAD, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים ממתכונים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות התוכנה בלבד או תוכנה אחרת לפי החלטת המזמין. על היועץ לדאוג לרישיון "צפיין" בענן ACC / BIM360.

3.2 בעלי המקצוע במשרד היועץ הם:

א. ראש צוות: יוני אלישר

ב. מספר העובדים המקצועיים במשרד היועץ לצורך מתן שירותי היועץ ע"פ חוזה זה: ע"פ הצורך

3.4 המנהל הראשי במשרד היועץ הוא אדריכל/מהנדס: שמעון צוק + יואב זובלסקי

5.2 הנושאים הם:

- א. התקדמות שרותי המתכנן.
- ב. סטיות מלוח הזמנים לרבות סיבת הסטייה.
- ג. תאום לוח הזמנים המתחייב מסטיות לרבות תיאור השלכות התאום על הפרויקט.
- ד. סטיות מהערכות ו/או תחזיות תקציביות והשלכותיהן.
- ה. ריכוז הוראות שנויים.

17.7 שיעור חלקו היחסי של כל אחד מיחיד המזמין הינו כדלקמן:

25%	אפריקה ישראל מגורים בע"מ
25%	אפריקה התחדשות עירונית בע"מ
50%	בית וגן החזקות בע"מ

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385387 פ.ח.

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: טטטוט

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נת/542
פסק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-667
 סטטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
 גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: 542/ת
 ספק: צוק הידרולוגיה
 נספח: ת"מ

אשרור גורמים בע"מ
 יקח ישראל מגורים בע"מ

נספח "ב"
שירותי המתכנן

1. כללי:

1.1 שירותי המתכנן יכללו תכנון וייעוץ הידרולוגי בפרויקט ובין היתר את הנושאים המפורטים להלן:

א. מי נגר עילי:

- תיאום שיטת ניהול מי נגר עילי במתחם הפרויקט (תוך תיאום עם המתחמים הסמוכים).
- תכנון מערך ניהול מי הנגר העילי ע"י השחייה, חלחול ו/או החדרה ("משמרת מים") של מי הנגר העילי, לרבות מתן הנחיות תכנון ליועצים לתכנון עבור מי גשם גנות ומרפסות.
- תיאום התכנון עם תכנית האב העירונית לניקוז וניהול מי נגר לבחינת פתרונות להשחיית מי נגר ברמה העירונית במתחם.
- העברת הנחיות הנדרשות לתכנון מערך לאגירת מי גשמים (הגדרת כמויות מים לאגירה), למעט איסוף מי מזגנים.
- ב. כל התכנון יותאם לדרישות הרשויות (רשות המים, הרשות המקומית וכדומה) – כולל קבלת כל האישורים הנדרשים.
- ג. קבלת כל האישורים הנדרשים להוצאת היתר בניה וטופס 4 מכל הגורמים הנדרשים ברשויות, הכוללים בין היתר את האישורים הנדרשים מכל המחלקות הרלוונטיות של עיריית נתניה בתחום השירותים הניתנים בהסכם זה.

1.2 המהנדס, צוות עובדים ואמצעים של המתכנן:

- א. המהנדס הבכיר יהיה בעל המשרד, אשר יהיה אחראי, מעורב וישתתף באופן אישי בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא עוררין.
- ב. ראש הצוות ישתתף בכל ישיבות התכנון שיוזמן אליהן ללא הגבלה.
- ג. ראש הצוות יקדיש את כל הזמן הדרוש לתאומים עם האדריכלים והיועצים, כולל בישיבות פרטניות שיוזמן אליהן, מבלי לדחות את השתתפותו.
- ד. צוות השרטטים של המהנדס יהיה כנדרש לתכנון ולהוצאת תכניות משורטטות לביצוע על מנת לעמוד בלוח הזמנים שנקבע על ידי מנהל הפרויקט.

1.3 על המתכנן לקבל אישור בכתב מאת המנהל לפני התחלת כל קטע וכל שלב ולפני כל שירות חלקי. אישור כאמור לא יהווה אישור לשכר נוסף במקרה של בדיקות נוספות או עבודה נוספת שיידרשו לאחר התקדמות התכנון לשלב הבא.

1.4 התכנון והייעוץ ההידרולוגי יתבצע בסביבת תוכנת, תוך שיתוף, תיאום וקליטת הקבצים מאדריכלים ויועצים אחרים באמצעות תוכנה כדוגמת - רמדור. כל תעבורת הקבצים תבוצע באמצעות מערכת זו בלבד.

2. שלבי העבודה ההנדסית ופירוט השירותים:

העבודה תבוצע בקטעים לפי התקדמות הפרויקט והנחיות המנהל, לרבות להסדרי ביניים לבניה ואכלוס בשלבים.

העבודה תבוצע בשלבים הכוללים את השירותים כלהלן:

2.1 תכנון מוקדם:

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383/א.ח

מס' חזנה: CONT-5-667
טוטו: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חזנה]

פרויקט: נתניה נת/542
צוק הידרולוגיה
סביבה בע"מ

אשרה חתומה
עו"ד מר

אשרה חתומה
עו"ד מר

- א. קבלת תדריך תכנון מנציג המזמין, מהאדריכל, מהקונסטרוקטור, מיועץ הקרקע, מיועץ האינסטלציה/ניקוז, ממתכנן הפיתוח ומיועץ הבניה הירוקה ומהיועצים האחרים.
- ב. בירורים עם נציג המזמין, בירורים באתר במידת הצורך, התייעצות ותיאום עם היועצים האחרים.
- ג. עריכת בדיקה מקדימה ברשויות של הדרישות למערך ניקוז וניהול מי הנגר העילי במתחם לפרויקט.
- ד. הכנת חוות דעת מוקדמת ותיאור הבעיות העקרוניות ותכנון קונספציה בתחום ההידרולוגי סביבתי בנוגע לניהול מי הנגר העילי.
- ה. הכנת פרוגרמה של האלטרנטיבות השונות, המצאת דו"ח הכולל תיאור השיטות, יתרונות וחסרונות, עלויות הקמה, עלויות תפעול והיבטי תפעול ותחזוקה וכיו"ב.
- ו. מסירת הנתונים, הפרוגרמה וחוות הדעת למזמין, למתכנן וכן ליועצים ולמתכננים ולכל גורם אחר שייקבע על ידי המזמין.

2.2 תכנון סופי:

- א. חתימה על בקשות להוצאת היתרי בניה כאחראי לתכנון, לפקוח העליון ולביקורת בתחום ההידרולוגי. כמו כן יכין ויחתום המתכנן על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן בתהליך הבקשה להיתר, במהלך הביצוע ועד לקבלת תעודת גמר.
- ב. הכנסת תיקונים ושינויים בתוכניות ובמסמכים האחרים לפי דרישות המזמין וטיפול באישורן.
- ג. הכנת תכניות לאישור סופי של היועצים והמזמין לפני התחלת שלב תכנית העבודה (משמרת מים, מאגרי מים וכו').
- ד. אישור התכנון הסופי של האדריכל, יועץ האינסטלציה, יועץ הבניה הירוקה ואיכות הסביבה.
- ה. עדכון האומדן המשוער של ערך עבודות הקמת משמרת מים, מאגרי מים וכו'.
- ו. הכנת דוח חלופות טכנו-כלכליות לניהול נגר עילי בתיאום ועל פי צרכי המזמין.
- ז. הכנת מפרט תחזוקה למערכת ניהול מי נגר עילי.
- ח. כל יתר הדרוש לתכנון סופי.

2.3 תכנון מפורט:

- א. התכנון המפורט יתאים לסוג הדרישות שתבחר ע"י המזמין/הקבלן המבצע.
- ב. פרטי תכניות הקמת אמצעי משמרת מים, יפוטו בקני"מ הנדרש, השיפועים, האביזרים וכד'.
- ד. הכנת מפרטים טכניים וכתבי כמויות המתאימים למפרטים הכלליים ולכתבי הכמויות המקובלים על המזמין בצורה שיכללו את כל העבודות המתוכננות ע"י המתכנן תוך בדיקה של העדר כפילות עם מפרט מלאכה אחר בבניין או אי כיסוי נושאים הנופלים בין המתכננים והיועצים השונים.
- ה. המפרטים וכתבי הכמויות יתבססו על תכניות עבודה מפורטות, חישובי הכמויות יהיו מדויקים והתיאורים ברורים ובק.מ. שיקבע ע"י נציג המזמין. כתבי הכמויות יוכנו לפי מתכונת הנהוגה אצל המזמין של מכללי עבודות ו/או כמויות מפורטות למדידה. לפי דרישת המנהל יוכנו כתבי כמויות בחלוקה לפי אזורים.
- ו. המפרטים יודפסו באמצעות מעבד תמלילים והם יוצאו בקבצי "WORD", כך שניתן יהיה להעתיקם ..
- ז. כתבי הכמויות יוכנו באמצעות תוכנה לכתבי כמויות "סופר מכרז"

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385387/מ.ח
CONT-5-667
מס' חוזה: 515385387/מ.ח
לחתימה
סטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה/ת/542
צוק הידרולוגיה
סביבה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ
אגף הנדסה ופיתוח עירוני בע"מ

והניתנת להמרה גם לתוכנות אחרות לכתבי כמויות ע"י דיסקט ובתדפיס.

ח. עדכון האומדן לביצוע של עבודות הקמת משמרת מים, שיהיה מבוסס על המפרטים וכתבי הכמויות, תוך ציון המדד התקף במועד הכנת האומדן.

ט. הכנסת שינויים בתוכניות ככל שיתחייב להתאמת הפרויקט למסגרת התקציבית כפי שיקבע ע"י המזמין.

י. מתן חוות דעת טכנית ויעוץ בכל הקשור בהכנת המכרזים ופרסומם.

יא. השתתפות בסירי קבלנים. הכנת תשובות לשאלות הקבלנים והגשתן למנהל.

יב. מתן חוות דעת טכנית, בכל הקשור להצעות הקבלנים לרבות בדיקת ההצעות התייחסות מפורטת והמלצות לאישור חלופות תכנוניות של קבלנים.

יג. הכנת תכניות עבודה, פרטים ומפרטים משלימים ככל שיידרש לבצוע העבודות ההידרולוגיות.

מובהר בזאת שהמתכנן יכין, באם יידרש, מסמכים למכרזים עוד לפני השלמת המסמכים המפורטים לבצוע.

2.4 פיקוח עליון:

א. הפיקוח העליון של המתכנן על ביצוע עבודות ההידרולוגיות יכלול:

- פיקוח עליון על ביצוע העבודות בהתאם לתוכניות ולמסמכים האחרים המאושרים ע"י המנהל, לרבות על ביצוע התיקונים שקבלני העבודות חייבים בהם, הן לפני מסירת העבודות והן בתקופת הבדק, כל אלה הן באתר והן בבתי מלאכה מחוץ לאתר.
- פיקוח עליון על טיב ביצוע הפרויקט וביצוע התחייבויות קבלני העבודות.
- ייעוץ והמלצה לגבי בחירה, בדיקה ואישור של חומרים, ציוד ושיטות יישום.
- בדיקה באתר ומחוצה לו באם הקבלן והמפקח הבינו את תכניות המתכנן ואת הוראותיו.
- הדרכה ומתן הסברים למפקח, במידה ונתמנה כזה לפקוח על העבודות, הדרכה ומתן הסברים לקבלני העבודות באתר ומחוצה לו.
- דיווח למנהל על התקדמות ביצוע העבודות לאחר כל ביקור באתר ו/או בבית המלאכה.
- עדכון התוכניות והמפרטים בהתאם לשינויים שיתחייבו מדרישת הרשויות ומבעיות שיופיעו במהלך בצוע העבודות. כל עדכון יבוצע בתאום עם המנהל בכתב.
- השתתפות בקבלת העבודות ואישור גמר ביצוע העבודות, בתיאום עם היועצים. העברת רשימות ליקויים לתיקון.
- ייעוץ למנהל והשתתפות בדיונים ובברורים עם הקבלנים בקשר עם ביצוע העבודות ובפיקוח העליון עליהן ועל התאמתן לתנאי החוזים עם קבלני העבודות, הן לפני מסירת העבודה והן בתקופת הבדק.
- מתן ייעוץ לפתרונות במקרים של כשלים בבצוע העבודות לעומת התכנון.
- ייעוץ למפקח בבדיקה ואישור מקצועי של מרכיבי חשבונות חלקיים והחשבונות הסופיים של קבלני העבודות, בהסתמך על ההסכמים הקיימים עימם, ולאחר אישור הכמויות ע"י המפקח.
- ייעוץ למזמין והשתתפות בבירורים עם קבלני העבודות בין במהלך ביצוע העבודות ובין לאחר מכן, לתביעות בגין שינויים ולגמר חשבון סופי, לגבי מחירים חריגים ו/או הבהרת כוונות המפרט וכתב הכמויות, לרבות סיוע ככל הנדרש בכל בורות או הליך משפטי בין המזמין לבין קבלני העבודות.
- הכנה ותחזמה על כל מסמך שיידרש ע"י הרשויות מהמתכנן במהלך הבניה, על אישור לחיבור הפרויקט למערכות, ועל אישור לאכלוס ולתעודת גמר.
- בדיקת ביצוע עבודות הבדק וקבלה סופית של העבודות בגמר אחריות קבלני העבודות.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383

מ' חוזה: CONT-5-667
סוטטו: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

תניה נ/ת: 542
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אשרת חתימה וחותמת בע"מ

אשרת חתימה וחותמת בע"מ

- סיוע ככל הנדרש לשם אישור הרשויות להשלמת העבודות ולקבלת תעודת גמר.
 - סיוע למזמין במתן מענה לפניית אליו בקשר לתכנון ובצוע העבודות.
 - השתתפות עם המזמין בהגנה מפני תביעות בקשר עם תכנון ובצוע העבודות ומתן חוות דעת מקצועית במסגרת תביעות משפטיות שיוגשו, אם יוגשו, נגד המזמין בקשר לפרויקט ולאתר.
 - כל יתר הדרוש לפיקוח עליון, ולביקורת על הבניה.
 - עיבוד תכניות הפרויקט כפי שבוצעו למעשה (AS-MADE) על בסיס תכניות AS-MADE שימסור הקבלן תוך ציון כל השינויים שחלו בזמן הביצוע, ומסירתם למזמין ע"ג דיסקט.
 - ב. אין המתכנן רשאי לתת הוראות במישרין לקבלנים או לנהל משא ומתן עם הקבלנים ביחס למחירים או לדרכי ביצוע אלא באמצעות נציג המזמין.
 - ג. לאחר כל ביקור באתר יגיש המתכנן לנציג המזמין דו"ח בכתב ובו יציין את התרשמותו ואת הערותיו לגבי ביצוע העבודות. בגמר ביצוע העבודות יגיש המתכנן לנציג המזמין הצהרה, בנוסח נספח ט', כי בדק את ביצוע העבודות, מצא אותן תואמות לתכניתו ולתקנים מחייבים וכי בוצעו לשביעות רצונו.
 - ללא דו"חות והצהרה אלה לא תשולם למתכנן יתרת שכרו עבור פיקוח עליון.
 - ד. יעוץ למזמין בדבר אחזקת הפרויקט.
3. אופציה לבחירת המזמין:
- במקרה בו יחליט המזמין להוציא מכרזים לביצוע העבודות ללא תכנון מפורט ולהטיל את התכנון המפורט על הקבלן - יידרש המתכנן להכין תכנון מוקדם וסופי כהגדרתו לעיל וכן מסמכים למכרזים בין קבלנים במתכונת זו.
- הקבלנים יהיו רשאים להציע פתרונות שונים מהפתרונות שהוצעו ע"י מתכנני המזמין. המתכנן ייעץ למזמין בבחינת הצעות הקבלנים ולאחר בחירת הקבלנים יסייע למזמין באשור התכנון שיוגש ע"י מהנדס מטעם הקבלן ובפקוח על הביצוע. לצורך כך ישתתף המתכנן בפגישות, יבדוק תכניות ומסמכים אחרים שיוגשו ע"י הקבלן, יעביר את המלצותיו לדחייתם/לאישורם ו/או את הערותיו לתכנון המוצע, ויבצע פקוח עליון.
4. המתכנן מתחייב לשמור על דיסקט ואורגינליים של התוכניות עד לאחר סיום הביצוע בשטח של העבודות נשוא התכנון, כך שניתן יהיה לבצע מהם העתקות, צילומים וכו' וכן ניתן יהיה לבצע בהם תיקונים ושינויים.
5. נציג המזמין רשאי להזמין מהמתכנן את כל שלבי העבודות המפורטות בנספח זה ו/או חלק מהן ו/או עבודות נוספות להן, הכל כפי שיפורט בנספח ד'.
6. יובהר כדלקמן:
- א. העבודה הממוחשבת בפרויקט תיערך בתכנת CAD על המתכנן לדאוג לעמדות עבודה וכ"א מוכשר במשרדו בהתאם.
 - ב. כל קבצי התכנון והמסמכים השונים יוטענו למערכת כדוגמת הרמדור, תעבורת המידע היחידה הקבילה בפרויקט.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטוט

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה/נת 542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אשר קיבלתי ויש לשלם מוריס בע"מ

אשר קיבלתי ויש לשלם מוריס בע"מ

נספח "ג"לוח זמנים ושלבי עבודה

1. לוח הזמנים לתכנון כל אחד מהשלבים של הפרויקט יהיה כפי שייקבע מעת לעת ע"י המנהל. לוח הזמנים לפיקוח העליון – ברציפות מתחילת ביצוע העבודות ועד להשלמתן כולל תקופת הבדק, ככל שיידרש ע"י המנהל.
2. המהנדס וצוותו יעסקו בפרויקט לפי הצורך וללא הגבלת זמן.
3. המתכנן ימסור את התכניות לאישור המזמין בהתאם ללוח הזמנים והתכניות לא תיחשבנה כמושלמות עד לקבלת אישור המזמין.
4. העביר המזמין למתכנן הערות או הנחיות נוספות לגבי התכניות, יתכן המתכנן את התכניות תוך פרק זמן סביר שיוסכם בינו לבין המזמין, ואולם בכל מקרה לא יעלה על פרק הזמן הנקוב עובר אותו שלב בלוח הזמנים. האמור לעיל מותנה בכך שהמזמין ימציא למתכנן הערותיו ואו הנחיותיו לגבי תכניות שהוגשו לו ע"י המתכנן בתוך 30 יום ממועד הגשתן למזמין.
5. אם לא יקבע לוח זמנים במעמד חתימת ההסכם יעביר המתכנן לוח זמנים ראשוני לאישור המנהל תוך 7 ימים ממועד החתימה.
6. התקדמות היעוץ ההידרולוגי ותכנון הקמת משמרת מים, מאגרי מים וכו', תעשה לפי שלבי הפרויקט ועל פי שינויי תכנון של האדריכל והיועצים, ללא זכות לתוספות שכר.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נח/542
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אשרת התחלת עבודת בע"מ

אשרת תחילת עבודת בע"מ

נספח "ד"שכר היועץ

1. תמורת ביצוע שרותי היועץ, כמפורט בנספח ב', ישלם המזמין ליועץ בשעורים כדלקמן:
 - 1.1 סכום קבוע ומוחלט של **9,800 ש"ח** (במילים: תשעת אלפים שמונה מאות ש"ח) עבור ניהול מי נגר **למגרש 100**.
 - 1.2 סכום קבוע ומוחלט של **12,800 ש"ח** (במילים: שניים עשר אלף שמונה מאות ש"ח) עבור ניהול מי נגר **למגרשים 101-102**.
 - 1.3 סכום קבוע ומוחלט של **30,420 ₪** (במילים: שלושים ושניים אלף ארבע מאות ועשרים ₪) עבור תכנון **לשלב תכנית עיצוב אדריכלי לכל שטח מתחם 3**.
 - 1.4 אופציה לבחירת המזמין – סכום קבוע ומוחלט של **7,800 ₪** עבור ניהול מי נגר **למגרש 674 (מקלט ציבורי)**.
 - 1.5 סכום קבוע ומוחלט של **1,800 ₪** לכל ביקור **פיקוח עליון באתר**.
2. הסכום המפורט בסעיף 1.1 לעיל יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן בגין חודש 01/04/2025 (העומד על 103.1 נקודות) עד למדד הידוע ביום הגשת כל חשבון.
3. למען הסר ספק:
 - 3.1 מובהר כי שכר המתכנן ומועדי התשלום הינם סופיים ומוחלטים, והם לא ישתנו מכל גורם שהוא לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, הקטנת מספר היחידות בפרויקט, כמות טיפוסים המבנים שיוזמנו ע"י המזמין, קצב הבניה (קונבנציונאלי ו/או טרומי ו/או מתועש) ו/או מידת השינויים שידרשו ע"י המזמין.
 - 3.2 שכר המתכנן כולל את כל המפורט בחוזה על כל נספחיו, לרבות נספח ב'.
4. בנוסף לכל תשלום ישולם למתכנן מע"מ כשיעורו בחוק וזאת כנגד המצאת חשבונית מס כדין, למועד תשלום המע"מ ע"י המתכנן והמצאת כל אישור נוסף עפ"י דין.
5. תנאי מוקדם לביצוע התשלומים לפי נספח זה הוא שכל עבודות התכנון הכלולות בשכר המתכנן הושלמו וכל המסמכים והתוכניות נמסרו למזמין.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה/ת/542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אמריקה ישראל מנורים בע"מ

נספח "ה"תשלומי שכר המתכנן

1. שכר המתכנן ישולם לשיעורין כנגד גמר כל שלב ושלב של שרותי המתכנן כמוגדר בחוזה לרבות בנספחים ב' ו- ח' כדלקמן:

1.1. שלבי תשלום עבור תכנון לשלב תכנית עיצוב אדריכלי (סעיף 1.3 בנספח ד' לעיל):

- א. לאחר הגשת תכנון ראשוני 20%
- ב. לאחר הגשת תכנית ודוח הידרולוגי 50%
- ג. לאחר קבלת אישור לתכנית עיצוב אדריכלי 30%

1.2. עבור תכנון ניהול מי נגר מלא (סעיפים 1.1+1.2 בנספח ד' לעיל):

- א. לאחר גמר תכנון מוקדם, ואישור שלב עבודות זה ע"י המזמין 20%
- ב. לאחר גמר תכנון סופי – הגשת דו"ח הידרולוגי ותכנית ניהול מי נגר 40%
- ג. לאחר קבלת אישור רשות המים ומחלקת ניקוז להיתר בניה 25%
- ד. לאחר השלמת תכנון מפורט ומכרזים 10%
- ה. לאחר סיום עבודות היועץ, קבלת טופס אכלוס ותעודת גמר 5%

2. למרות האמור בסעיף 1 לעיל רשאי המזמין לשלם למתכנן מקדמות בגין קידום התכנון אשר יקוזזו משלבי התשלום עפ"י קביעתו.

3. המתכנן יגיש חשבון לא יותר מאשר פעם בחודש. לכל חשבון יצרף המתכנן אישור מאת חברת הביטוח על קיומם של הביטוחים המפורטים בחוזה בנוסח המצורף כנספח "ז" לחוזה.

4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י המנהל.

5

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 51538538

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: טטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

נתינת/ת: 542
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

פרויקט:
ספק:

אשרור חשבונית ע"י המזמין

אשרור חשבונית ע"י המזמין

נספח "ו"

תאריך : [תאריך חתימת חוזה]

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 557270725

בית וגן החזקות בע"מ (50%)
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

א.נ.,

הצהרה והתחייבות לשמירת סודיות

אני הח"מ עובד חברת צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ / הפועל בשם חברת צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ / המספק שירותים לחברת צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ*, מצהיר בזאת ומתחייב כלפיכם כדלקמן:

1. אני מועסק על ידי צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ, המבצעת עבורכם יועץ **הידרולוג** בפרויקט נתניה נ/ת/542.
2. ידוע לי כי במהלך ביצוע עבודתי אצל צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ עשוי להגיע לרשותי מידע חסוי כמוגדר להלן:
"מידע חסוי" - מידע בכתב, בצילום, בתעתיק, בעל-פה, בסרט מגנטי, בדיסקט מחשב, במחשב ו/או בכל כלי ו/או אמצעי אחר, אשר עשוי לאצור מידע, המתייחס במישרין או בעקיפין לחברתכם ו/או לפרויקט הנ"ל ו/או לשירותים הניתנים לכם ע"י צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ.
3. אני מתחייב לשמור בסודיות מלאה כל מידע חסוי ולא למסרו או להעבירו לידי מי שלא הוסמך לכך בכתב על ידכם.
4. אני מתחייב לנקוט בכל אמצעי הזהירות כדי למנוע אפשרות כי מידע חסוי יצא מרשותכם ו/או מרשותי ויגיע למי שלא הוסמך על ידכם בכתב.
5. הנני מאשר כי התחייבויותי הנ"ל תחולנה הן במהלך ביצוע הפרויקט והן לאחריו.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נ/ת/542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אני מצהיר כי הפרויקט נמצא במסלול

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

בכבוד רב,

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

שם: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

ת.ז.: 515385383

כתובת: ת.ד. 7688 נבטים (הרב"ש) 10 פתח תקווה 4934829

*מחק את המיותר

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

אשר קוד החששות יורדות בע"מ

אפיקה ישראל מג'רים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נת/542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

נספח ז' - נספח ביטוח

1. מבלי לגרוע מאחריות היועץ על פי חוזה זה או על פי דין, על היועץ לערוך ולקיים אצל חברת ביטוח מורשית כדין בישראל על חשבון היועץ למשך כל תקופת השירותים, את הביטוחים המפורטים להלן:

1.1. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק לגוף או לרכוש בגבול אחריות בסך של 2,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בגין חבות שתוטל עליו עקב מעשי או מחדלי היועץ, בכפוף לסעיף אחריות צולבת.

1.2. ביטוח חבות מעבידים לכיסוי חבותו על פי דין בגין נזק גוף או מחלה מקצועית שיגרמו לעובדיו עקב ותוך כדי עבודתם בגבול אחריות בסך של 20,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו ככל שיחשב כמעביד של מי מעובדי היועץ.

1.3. ביטוח אחריות מקצועית לכיסוי חבותו של היועץ על פי דין בשל מעשה או מחדל מקצועי של היועץ או של מי מטעמו בגבול אחריות בסך של 4,000,000 ₪ למקרה ולתקופת ביטוח. הביטוח יורחב לשפות את המזמין בשל חבות שתוטל עליו בגין מעשי ו/או מחדלי היועץ, וזאת מבלי לגרוע מהכיסוי הביטוחי בגין חבות היועץ לנזקי המזמין. הכיסוי הביטוחי יחול על מקרי ביטוח אשר אירעו החל ממועד תחילת מתן השירותים לפחות, אף אם מועד זה חל לפני מועד תחילת הפוליסה.

2. על ביטוחי היועץ יחולו ההוראות הבאות:

2.1. חריג "רשלנות רבתי" יבוטל בכל ביטוחי היועץ, אולם לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות המבטחים או מחובות המבוטח על פי הדין.

2.2. הביטוחים יכללו הוראה לפיה אי קיום תנאי פוליסות הביטוח על ידי היועץ בתום לב לא יפגע בזכויות המזמין מכוח ביטוחי היועץ.

2. על אף האמור בסעיף 1 לעיל, מוסכם כי:

2.1. ככל ולא מועסקים עובדים על ידי היועץ, היועץ רשאי שלא לערוך ביטוח חבות מעבידים. מוסכם כי המצאת אישור ביטוח חתום ע"י מבטחו של היועץ ללא ביטוח חבות מעבידים דינה כהצהרת היועץ כי אינו מעסיק עובדים. במידה ויגרס נזק לעובד של היועץ בעת שלא היה ביטוח חבות מעבידים בתוקף, ישפה היועץ את המזמין בגין חבות שתוטל עליו כמעביד (ככל שתוטל) עקב נזק כאמור בהתאם להיקף השיפוי שהמזמין היה יכול להיות זכאי לו מכוח ביטוח חבות מעבידים של היועץ אילו היה ליועץ ביטוח חבות מעבידים בתוקף.

2.2. ביטוח אחריות מקצועית יערך למשך כל תקופת מתן השירותים וכן למשך 3 שנים נוספות לאחר תום תקופת השירותים.

3. היועץ יישא בתשלום הפרמיות עבור ביטוחי היועץ ולמילוי כל החובות המוטלות על המבוטח על פי תנאי פוליסות הביטוח הנ"ל.

4. על היועץ להמציא למזמין טרם תחילת מתן השירותים וכתנאי לביצוע כל תשלום ע"ח התמורה, אישור עריכת ביטוח המסומן כנספח ז' כשהוא חתום בידי מבטח היועץ. על היועץ להמציא לידי המזמין אישור עריכת ביטוח מעודכן, בגין חידוש תוקף ביטוחי היועץ לתקופת ביטוח

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383/פ.ח.

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסה חתומה]

פריקט: 542/נת
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אשרות הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אשרות ישראל מנורים בע"מ

נוספת, מדי תקופת ביטוח, כל עוד הסכם זה בתוקף.

5. גבולות האחריות הנדרשים במסגרת ביטוחי היועץ הינם דרישה מזערית, המוטלת על היועץ, שאין בה כדי לגרוע מכל התחייבות של היועץ לפי ההסכם ו/או על פי דין, ואין בה כדי לשחרר את היועץ ממלוא החבות על פי הסכם זה ו/או על פי דין.

6. יובהר כי אין בדרישות הביטוח המפורטות בנספח זה כדי לגרוע מאחריות היועץ לבחון את הסיכונים הכרוכים בפעילותו במסגרת מתן השירותים על פי הסכם זה, ולדאוג לקיומם של ביטוחים נאותים בשים לב להיקף ולמהות השירות. ליועץ לא תהיה כל טענה כלפי המזמין או מי מטעם המזמין, בכל הקשור לביטוחים, להיקפם, טיבם ולגבולות האחריות המפורטים בנספח זה.

7. המזמין רשאי לבדוק את אישור עריכת הביטוח, שיומצא על ידי היועץ כאמור לעיל, ועל היועץ לבצע כל שינוי, תיקון, התאמה או הרחבה, שיידרשו על מנת להתאים את ביטוחי היועץ להתחייבויות היועץ על פי הסכם זה. מוצהר ומוסכם כי זכות המזמין לבדוק את אישור עריכת הביטוח ולדרוש השינויים כמפורט לעיל, אינן מטילות על המזמין או על מי מטעם המזמין כל חובה או כל אחריות שהיא לגבי ביטוחי היועץ או לגבי העדרם וזאת בין אם נדרשה עריכת שינויים כמפורט לעיל ובין אם לאו, בין אם נבדק אישור עריכת הביטוח ובין אם לאו.

8. היועץ פוטר את המזמין ואת הבאים מטעם המזמין (לרבות את מנהל הפרויקט) ואת כל מי שהמזמין התחייב בכתב לשפוטו טרם קרות הנזק, מאחריות לכל אובדן או נזק לרכוש או ציוד כלשהו, המובא על ידי היועץ או מי מטעם היועץ לחצרי המזמין ו/או המשמש לצורך מתן השירותים ולא תהיה ליועץ כל טענה, דרישה או תביעה כלפי הנזכרים לעיל בגין אובדן ו/או נזק כאמור, ובלבד שהפסדו כאמור לא יחול כלפי מי שגרם לנזק בזדון.

9. מבלי לגרוע מכל הוראה מהוראות הסכם זה לעניין הסבת ההסכם ולעניין אחריות היועץ על פי הסכם זה ו/או על פי דין בקשר לשירותים הניתנים באמצעות קבלני משנה מטעמו, היה והשירותים או חלק מהם יינתנו על ידי קבלני משנה מטעם היועץ, על היועץ לדאוג כי בידי קבלני המשנה פוליסות ביטוח נאותות בהתאם לאופי והיקף ההתקשרות עמם. מובהר בזה כי האחריות למתן השירותים מוטלת על היועץ במלואה, וזאת בין אם ניתנו במלואם או בחלקם ע"י קבלני משנה מטעמו.

10. נספח הביטוח הינו מעיקרי ההסכם והפרתו מהווה הפרה של ההסכם.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
מ.נ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה/נת-542
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אשרי קור ישראל מגורים בע"מ
אשרי קור הידרולוגיה וסביבה בע"מ

נספח "ז"
אישור על קיום ביטוחי המתכנן

תאריך הגנקת האישור (DD/MM/YYYY)		אישור קיום ביטוחים			
אישור ביטוח זה מהווה אסמכתא לכך שלמבוטא ישנה פוליסת ביטוח בתוקף, בהתאם למידע המפורט בה. המידע המפורט באישור זה אינו כולל את כל תנאי הפוליסה וחריגותיה. יחד עם זאת, במקרה של סתירה בין התנאים שמפורטים באישור זה לבין התנאים הקבועים בפוליסת הביטוח יגבר האמור בפוליסת הביטוח למעט במקרה שבו תנאי האישור זה מטיב עם מבקש האישור.					
מבקש האישור הראשי	גורמים נוספים הקשורים למבקש האישור ויחשבו כמבקש האישור	המבוטח	אופי העסקה והעיסוק המבוטח	מעמד מבקש האישור*	
שם: אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 1/א חברות בנות 1/א חברות קשורות 1/א שותפויות בפרנקט ת.ז.נ.פ. 520034760	שם ת.ז.נ.פ.	שם ת.ז.נ.פ. 337041592	אופי העסקה: נדילין שירותים אספקת מוצרים אחר: _____ העיסוק המבוטח: 1111 זא"ע סמ"א	☐ משכיר ☐ שוכר ☐ זכיון ☐ קבלני משנה ☒ מזמין שירותים ☐ מזמין מוצרים אחר: _____	
מען 1111 זא"ע 1' 1' א אנ' יו"פ	מען תיאור הקשר למבקש האישור הראשי: חברה אם ואו בת ואו אחות ואו קשורה ואו שלובה ואו חלק מקבוצה.	מען (ת"מ) 1/א			

סוג הביטוח חלקה לפי גבולות אחריות או סכומי ביטוח	מספר הפוליסה ***	נוסח ומחזור הפוליסה	תאריך תחילה ותום לתקופת הארץ רטרואקטיבית	תאריך סיום (ניתן להוסיף תאריך רטרואקטיבי)	גבול אחריות לכלל פעילות המבוטח/ סכום ביטוח		השונות/ עזמית (אין חובה להציג סטן זה)	סטטוס	כיסויים נוספים בתוקף וביטול חריגים
					לחקופה	למקרה			
צד ג'	337041592 60925	ג' 1/א	1/א/1	1/א/1	2,000,000	2,000,000		ע	עיצב: אנגלית (ארצות הברית) 321 328 309 315 307 302
אחריות מעבדים	337041592 60925	ג' 1/א	1/א/1	1/א/1	20,000,000	20,000,000		ע	עיצב: אנגלית (ארצות הברית) 319 328 350 309
אחריות מקצועית	337041592 5925	אין חובה	1/א/1	1/א/1	4,000,000	4,000,000		ע	עיצב: אנגלית (ארצות הברית) 321 328 327 332 303 301

עיצב: אנגלית (ארצות הברית)

מס' חזרה: CONT-5-667
סטטוס: [סטטוס חזרה]

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסה]

פריקט: 54
ספק: [ספק]

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 51538538



מירוט השירותים (כמות, לשירותים המפורטים בהסכם בין המבטח למבקש האישור, יש לציין את קוד השירות מתוך הרשימה הסגורה המפורטת בהסכם כי כפי שמפורט על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון. ניתן להציג בנוסף גם המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה:	
38	
34	
36	
37	
ביטול/שינוי הפוליסה * שינוי לרעת מבקש האישור או ביטול של פוליסת ביטוח, לא ייכנס לתוקף אלא 30 יום לאחר משלוח הודעה למבקש האישור בדבר השינוי או הביטול.	
תתימת האישור המבטח:	

~~אילון~~
~~הברה לביטוח בע"מ~~
310060

* באישור ביטוח כללי ואישור על הסכמה לעריכת ביטוח ניתן לסמן שדות אלה כשדות שאינם בתוקף.
** שדות אלה יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח בלבד.
*** שדות אלה לא יופיעו באישור על הסכמה לעריכת ביטוח.
**** יש לציין קוד כיסוי בהתאם לרשימה הסגורה המנויה בהסכם כי כפי שמפורט על ידי רשות שוק ההון, ביטוח וחשבון. במקרה של קודי כיסוי הכוללים נתון הנדרש למלא, יש להציג בנוסף את המלל המוצג לצד הקוד ברשימה הסגורה.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.מ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: [מחשב חוזה]

תבנית הידרולוג: [גרסה]
גרסה: [גרסה חוזה]

פרויקט: 5428
פסק: [מחשב חוזה]

נספח "ח"רשימת התוכניות והמסמכים שעל המתכנן להנפיק
מסמך זה מהווה השלמה לנספח ב' ואינו גורע ממנו

1. מי נגר עילי:
 - א. תכניות כללית למיקום מאגרי המים, בורות החלחול וההחדרה ("משמרת מים").
 - ב. פרטים של מאגרי המים, בורות החלחול ו"משמרות המים".
 - ג. תכניות לחיבור מערך האינסטלציה המנקז את מי המזגנים, הדלוחין ומי הגשם במרפסות למאגרי המים, בורות החלחול ו"משמרות המים".
 - ד. מפרטים טכניים להקמת מאגרי המים, בורות החלחול ו"משמרות המים".
 - ה. כתבי כמויות ואומדן מפורט להקמת מאגרי המים, בורות החלחול ו"משמרות המים".
 2. כל תכנית אחרת ו/או פרט אחר ו/או מסמך או חוות דעת אשר יידרשו במהלך התכנון והביצוע על מנת לקבל עבודה מושלמת בהתאם לשיקול המנהל.
 3. כל שאר תכניות הביצוע המתחייבות מכל תקן ודין, לרבות אך לא רק מחלקי השונים של ת"י 1547 - "תכניות ביצוע לבניינים ולעבודות פיתוח סביבתיות".
- כל המסמכים והתוכניות יערכו בשפה העברית.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.נ. 515385387

מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: לחתימה

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה נת/542
צוק הידרולוגיה
וסביבה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אמנון התודדות עיריית בע"מ

נספח "ט"דוגמא לנוסח אישור השלמת הפרויקט/קטע מהפרויקט

לכבוד :

אפריקה ישראל מגורים בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 557270725

בית וגן החזקות בע"מ (50%)
אבא הילל 17 א' רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525
(חמומין)

אני הח"מ צוק הדרולוגיה וסביבה בע"מ לאחר שבדקתי את העבודות שבוצעו ב- נתניה 542
בקשר עם ייעוץ ותכנון ניהול מי נגר עילי, מאשר בזאת שהעבודות הנ"ל בוצעו והושלמו בהתאם
להנחיותיי, לתכניותיי, בהתאם לתקנים מחייבים ולשביעות רצוני.

צוק הדרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383
בכבוד רב,

צוק הדרולוגיה וסביבה בע"מ

צוק הדרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

מס' חוזה: CONT-5-667
סטטוס: לחתימה

תבנית: הדרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542/נת
ספק: צוק הדרולוגיה
וסביבה בע"מ

נספח "י"דוגמא לנוסח הצהרת היועץ בדבר היעדר תביעות

לכבוד

אפריקה ישראל מגורים בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 557270725

בית וגג החזקות בע"מ (50%)
אבא הילל 17 אי רמת גן
ח.פ. 516343746

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ (25%)
יוני נתניהו 1 ג' אור יהודה
ח.פ. 514639525

ג.א.ב.,

אנו הח"מ מצהירים בזאת שעם קבלת סך של _____ ש"ח (להלן: "היתרה הסופית"), בניכוי מס במקור ובתוספת מע"מ כדין, המהווה תשלום אחרון של החשבון הסופי הכולל התייקרויות, קיבלנו את מלוא התמורה עבור כל העבודות שביצענו עבורכם באתר נתניה 542 עפ"י חוזה מיום [תאריך חתימת חוזה] או עבור חלקן כמפורט להלן:

ידוע לנו כי בכפוף להצהרתנו זו לעיל ולהלן, נמנעתם מלקזז מסכום היתרה הסופית, סכומים שלטענתכם, הייתם זכאים לקזז עפ"י החוזה הנ"ל. עם קבלת היתרה הסופית דלעיל, אין ולא תהיינה לנו ו/או למי מטעמנו כל תביעות ו/או טענות ו/או דרישות מכל סוג שהוא כלפיכם ו/או כלפי מי מכם ו/או כלפי כל הבאים מכוחכם ו/או כלפי מי מטעמכם ו/או כלפי מאן דהוא אחר בקשר לחוזה הנ"ל ו/או לכל הכרוך בו ו/או הנובע ממנו.

אנו מצהירים כי בחשבונות שהוגשו על ידינו ואשר אושרו על ידכם, לא נפלה טעות כלשהי, הם מדויקים ומעודכנים, נערכו כיאות ובדרך חשבוטאית נכונה ומתאימה.

ידוע לנו כי אין בהצהרתנו זו כדי לגרוע מכל סעד לו זכאי המזמין על פי החוזה הנ"ל.

ולראיה באנו על החתום:

היום _____ לחודש _____ לשנה _____

חתימה וחתימת היועץ:

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אישור

אני הח"מ _____ עו"ד/רו"ח מאשר כי הי"ה _____ שחתמתם בצירוף חותמת (להלן: "החברה") ו/או שמה המודפס מחייבת את החברה לכל דבר וענין, חתמו בפני על מסמך זה.

תאריך: _____ חתימה וחתימת עו"ד/רו"ח: _____

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ח.פ. 515385383

מס' חוזה: CONT-5-667
לחתימה: סטטוס:

תבנית: הידרולוג
גרסה: [גרסת חוזה]

פרויקט: נתניה 542/נת
ספק: צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

אפריקה ישראל מגורים בע"מ

אפריקה התחדשות עירונית בע"מ

תאריך: 11/05/2025

לכבוד:
צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ

שלום רב,

**הנדון: הזמנת שירותי ייעוץ ותכנון בנושא ניהול מי נגר עילי
פרויקט נתניה 542**

1. אנו שמחים להודיעכם שהצעתכם למתן שירותי ייעוץ ותכנון בנושא ניהול מי נגר עילי התקבלה.
2. לחלו תעריפי שכר הטרחה בגין ביצוע מלוא שירותי היעוץ:
 - 2.1. סכום קבוע ומוחלט של 9,800 ₪ עבור ניהול מי נגר למגרש 100.
 - 2.2. סכום קבוע ומוחלט של 12,800 ₪ עבור ניהול מי נגר למגרשים 101-102.
 - 2.3. סכום קבוע ומוחלט של 30,420 ₪ עבור תכנון לשלב תכנית עיצוב אדריכלי לכל שטח המתחם.
 - 2.4. אופציה לבחירת המזמין - סכום קבוע ומוחלט של 7,800 ₪ עבור ניהול מי נגר למגרש 674 (מקלט ציבורי).
 - 2.5. סכום קבוע ומוחלט של 1,800 ₪ לכל ביקור פיקוח עליון באתר.
 - 2.6. המחירים יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן חידוע במועד חתימת הזמנת עבודה זו.
3. שלבי תשלום:
 - 3.1. עבור תכנון לשלב תכנית עיצוב אדריכלי:
 - א. לאחר הגשת תכנון ראשוני
 - ב. לאחר הגשת תכנית ודוח הידרולוגי
 - ג. לאחר קבלת אישור לתכנית עיצוב אדריכלי
 - 3.2. עבור תכנון ניהול מי נגר מלא:
 - א. תכנון המוקדם
 - ב. תכנון חסופי - הגשת דו"ח הידרולוגי ותכנית ניהול מי נגר
 - ג. קבלת אישור רשות המים ומחלקת ניקוז לחיתר בניה
 - ה. לאחר השלמת תכנון מפורט ומכרזים
 - ו. לאחר סיום עבודות היעוץ, קבלת טופס אכלוס ותעודת גמר
4. המזמין ישלם את שכר המתכנן תוך 45 יום מתאריך אישור החשבון ע"י חמנהל.
5. מובהר כי העבודה בפרויקט תבצע ב-REVIT.
6. כל יתר פרטי ההתקשרות יסוכמו במסגרת הסכם התקשרות שישלח אליכם בנפרד.
7. התשלום יבוצע בהתאם לחלוקה בין השותפים.

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
ת.מ. 515385383

חתימת המתכנן

אשר יקבל הנתן שירות עילי
אפריקה ישראל מגורים בע"מ

חתימת המזמין

צוק הידרולוגיה וסביבה בע"מ
515385383 ת.מ.

